

Prawo geodezyjne i kartograficzne - wersja z naniesionymi zmianami z projektu UD60

Legenda: tekst czarny - treść ustawy; tekst niebieski przekreślony - przepisy usuwane lub zastępowane; tekst czerwony - przepisy dodawane lub nowe brzmienie.

PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 163)

...

tj. z dnia 21 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151)

ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1 [Zakres regulacji] Ustawa reguluje sprawy:

- 1) krajowego systemu informacji o terenie;
- 2) organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 3) wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
- 4) ewidencji gruntów i budynków;
- 5) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
- 6) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 7) rozgraniczania nieruchomości;
- 8) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci;
- 9) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 10) uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
- 11) ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Art. 2 [Słowniczek] Ilekróć w ustawie jest mowa o:

- 1) pracach geodezyjnych - rozumie się przez to:
 - a) projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:
 - realizacją zadań określonych w ustawie,
 - opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych,
 - wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,

b) projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie lub na potrzeby pomiarów i opracowań, o których mowa w lit. a,

c) obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań, o których mowa w lit. a i b,

d) tworzenie określonych w ustawie zbiorów danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa;

1a) pracach klasyfikacyjnych – rozumie się przez to:

a) przeprowadzanie analiz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym opisów odkrywek glebowych, map klasyfikacyjnych oraz map glebowo-rolniczych,

b) projektowanie i przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym wykonywanie odkrywek glebowych,

c) sporządzanie operatu klasyfikacyjnego;

2) pracach kartograficznych - rozumie się przez to wykonywanie map topograficznych, map ogólnogeograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych;

2a) czynnościach geodezyjnych na potrzeby budownictwa - rozumie się przez to wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej;

3) (*uchylony*)

4) osnovach geodezyjnych - rozumie się przez to usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia;

5) znakach geodezyjnych - rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej;

6) mapie topograficznej - rozumie się przez to opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki;

7) mapie zasadniczej - rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci

uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów;

7a) mapie do celów projektowych - rozumie się przez to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

7b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych - rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

~~8) ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) - rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami;~~

8a) operacie opisowo-kartograficznym - rozumie się przez to bazę danych ewidencyjnych, utworzoną z wykorzystaniem wyników prac geodezyjnych wykonanych w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, oraz utworzone na podstawie danych tej bazy rejestry, kartoteki oraz mapę ewidencyjną;

8b) lokalu - rozumie się przez to samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 oraz z 2023 r. poz. 1688);

~~9) terenach zamkniętych - rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych;~~

9a) rejestrze terenów zamkniętych – rozumie się przez to rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Ministra Obrony Narodowej, zawierający w szczególności informacje o granicach terenów zamkniętych w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;

~~10) państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie się przez to zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzo-~~

~~ne na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrażenia lotnicze i satelitarne;~~

10a) centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie się przez to centralną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju;

10b) wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie się przez to wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez marszałków województw przy pomocy geodetów województw;

10c) powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie się przez to powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przy pomocy geodetów powiatowych;

11) sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami;

~~12) gleboznawczej klasyfikacji gruntów - rozumie się przez to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb;~~

13) powszechnej taksacji nieruchomości - rozumie się przez to wycenę nieruchomości, realizowaną według odrębnych przepisów;

14) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju;

14a) *(uchylony)*

14b) *(uchylony)*

15) *(uchylony)*

16) harmonizacji zbiorów danych - rozumie się przez to działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania.

Art. 3 [Osnowy geodezyjne]

1. Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią osnowy geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

2. Osnowy geodezyjne zakłada się i aktualizuje dla obszaru całego kraju.

3. Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane przez:

1) Głównego Geodetę Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - w zakresie osnów podstawowych;

- 2) starostów - w zakresie osnów szczegółowych.
4. Przepisy ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio do osnów grawimetrycznych i magnetycznych.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju, uwzględniając jego parametry techniczne oraz warunki stosowania.

Art. 4 [Mapa zasadnicza i topograficzna; system teleinformatyczny bazy danych]

1. (uchylony)

1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:

- 1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
- 3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
- 4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
- 5) państwowego rejestru nazw geograficznych;
- 6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
- 7) rejestru cen nieruchomości;
- 8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
- 9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
- 10) szczegółowych osnów geodezyjnych;
- 11) zobrażeń lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu;
- 12) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

1aa. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a pkt 2, 3, 6, 7, 10 i 12, są zakładane i prowadzone dla obszaru kraju z wyjątkiem morza terytorialnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834).

1b. (uchylony)

1ba. (uchylony)

1c. Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a, oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214).

1d. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a, są:

- 1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
- 2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
- 3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
- 4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

~~2. Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu. Sporządzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic terenów zamkniętych należy do właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych.~~

~~2a. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określone są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22.~~

~~2b. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniu terenu zamkniętego oraz podają klauzulę tajności informacji dotyczących obiektów znajdujących się na tym terenie.~~

~~2c. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany jest przekazać właściwemu staroście dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz sporządzone mapy w celu włączenia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.~~

~~2d. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych sprawuje właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego.~~

3. Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W kosztach tych, celem realizacji zadań własnych, mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego lub inni inwestorzy.

Art. 4a. 1. Tereny zamknięte dzielą się na:

1) tereny zamknięte I kategorii, dla których nie gromadzi się danych w zakresie budynków i lokali w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 oraz danych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12;

2) tereny zamknięte II kategorii, dla których:

a) nie upublicznia się lub ogranicza się upublicznianie danych gromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12 oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystanych do aktualizacji tych baz, lub

b) ogranicza się udostępnianie danych gromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12 oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystanych do aktualizacji tych baz podmiotom innym niż podmiot, który ustalił dany teren zamknięty, organom administracji publicznej, służbom specjalnym, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812, z późn. zm.1)) i wykonawcom zgłoszonych lub realizowanych na zlecenie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prac geodezyjnych obejmujących tereny zamknięte.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje danych gromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12 oraz materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykorzystanych do aktualizacji tych baz, na terenach zamkniętych II kategorii, podlegających ograniczeniom w upublicznianiu wraz z najwyższymi dopuszczonymi parametrami publikacji lub wyłączonych z udostępniania,

2) sposób zastępowania informacji dotyczących terenów zamkniętych I kategorii w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11

– mając na względzie zapewnienie właściwej ochrony informacji o obiektach położonych na terenach zamkniętych.

3. Tereny zamknięte I kategorii mogą zostać ustalone na gruntach, na których zlokalizowane są obiekty lub infrastruktura, o których mowa w:

1) art. 5 ust. 2 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 532);

2) art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473 i 1572);

3) przepisach wydanych na podstawie art. 617 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, z późn. zm.2)).

4. Terenów zamkniętych I kategorii nie ustala się na gruntach stanowiących drogi publiczne, drogi kolejowe oraz drogi wodne.

5. Tereny zamknięte II kategorii mogą zostać ustalone na gruntach, na których zlokalizowane są obiekty lub infrastruktura:

1) wymienione w ust. 3, lub

2) o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

6. Klauzula tajności może być nadana wyłącznie informacjom o obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych I kategorii, zgodnie z art. 10 ust. 1b.

Art. 4b. 1. Tereny zamknięte są ustalane lub znoszone w drodze decyzji przez właściwych ministrów, właściwych wojewodów, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendantów Głównych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej lub Komendanta Służby Ochrony Państwa. W decyzji określa się w szczególności:

- 1) województwo, powiat i gminę, na obszarze których położony jest teren zamknięty;
- 2) granice terenu zamkniętego w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
- 3) zarządcę terenu zamkniętego;
- 4) kategorię terenu zamkniętego, o której mowa w art. 4a ust. 1.

2. Ministrem właściwym do ustalenia lub zniesienia terenu zamkniętego jest:

- 1) minister, który wydał decyzję, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
- 2) minister odpowiedzialny za system, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
- 3) minister, o którym mowa w art. 614 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

3. W przypadku, gdy obiekt lub infrastruktura, dla których ma być ustalony teren zamknięty, znajduje się we właściwości więcej niż jednego ministra, teren zamknięty ustala minister, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w porozumieniu z właściwymi ministrami, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1 zamieszcza się wyłącznie informacje jawne.

5. Podmiot, który ustalił teren zamknięty, przekazuje niezwłocznie decyzję o jego ustaleniu Głównemu Geodecie Kraju, właściwemu wojewodzie, właściwemu marszałkowi województwa, właściwemu staroście oraz właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a także informację o najwyższej klauzuli tajności nadanej informacjom o obiektach znajdujących się na tym terenie, jej zmianie lub zniesieniu Głównemu Geodecie Kraju.

6. W przypadku decyzji o zniesieniu terenu zamkniętego, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Niezwłocznie, po otrzymaniu decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego I kategorii, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zaprzestaje gromadzenia i udostępniania danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 w zakresie budynków i lokali, w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12 oraz materiałów stanowiących podstawę wpisów do tych baz danych, i

w terminie 60 dni od dnia ustalenia terenu zamkniętego I kategorii przekazuje je podmiotowi, który ustalił teren zamknięty.

8. Podmiot, który ustalił teren zamknięty I kategorii, w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych i materiałów:

1) dotyczących baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11,

2) stanowiących podstawę wpisów do baz danych, o których mowa w ust. 7

– zwraca te dane właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, pozbawione informacji o tym terenie.

9. Dla terenu zamkniętego I kategorii podmiot, który ustalił ten teren, prowadzi odrębne bazy danych zawierające dane, o których mowa art. 4a ust. 1 pkt 1, stosując standardy techniczne pozwalające na włączenie danych do odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, sporządza mapy i gromadzi materiały stanowiące podstawę wpisów do prowadzonych baz danych i zmian wprowadzanych na mapach.

Art. 4c. 1. Podmiot, który ustalił teren zamknięty I kategorii, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji o zniesieniu terenu zamkniętego, przekazuje właściwym organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dane i mapy, o których mowa w art. 4b ust. 9 wraz z danymi i materiałami stanowiącymi podstawę wpisów do odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1.

2. Jeżeli w oparciu o dane i materiały, o których mowa w ust. 1, nie jest możliwa aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca je podmiotowi, który je przekazał. Podmiot ten ma obowiązek dostosować dane i materiały do obowiązujących przepisów prawa z zakresu geodezji i kartografii, w sposób umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie przekazać je właściwym organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w terminie uzgodnionym z tymi organami.

3. Właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przekazuje podmiotowi, który ustalił teren zamknięty I kategorii, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego, informację o pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze, dla którego ustalono teren zamknięty, zgłoszonych lub realizowanych na zlecenie tego organu i niezakończonych do dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego.

4. Właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przekazuje wykonawcy prac geodezyjnych, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego I kategorii, informację o podmiocie, który ją wydał i o granicach tego terenu.

5. Wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w ust. 3, kontynuuje ich wykonywanie i przekazuje wyniki tych prac według stanu prawnego sprzed otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, pozbawione informacji dotyczących terenu zamkniętego I kategorii w zakresie:

- 1) budynków i lokali gromadzonych w bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
- 2) danych gromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, 8, 11 i 12.

Art. 4d. 1. W rejestrze terenów zamkniętych gromadzi się i udostępnia wyłącznie informacje jawne, w szczególności określone w decyzji, o której mowa w art. 4b ust. 1.

2. Rejestr terenów zamkniętych prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
3. Minister Obrony Narodowej zapewnia organizację i funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 2.
4. Informacje do rejestru terenów zamkniętych wprowadzają podmioty, o których mowa w art. 4b ust. 1 oraz inne podmioty upoważnione przez nie w dniu ich ustalenia lub zniesienia.
5. Informacje do rejestru terenów zamkniętych wprowadza się poprzez system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 3.
6. Minister Obrony Narodowej udostępnia rejestr terenów zamkniętych Głównemu Geodecie Kraju, właściwemu wojewodzie, właściwemu marszałkowi województwa, właściwemu staroście oraz właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu zarządcy terenu zamkniętego oraz - na wniosek - podmiotowi, który wykaże interes prawny w tym zakresie.
7. Podmioty, o których mowa w art. 4b ust. 1, udostępniają informacje z rejestru terenów zamkniętych oraz informację o najwyższej klauzuli tajności nadanej informacjom o obiektach znajdujących się na tym terenie podmiotowi, który wykaże interes prawny w tym zakresie.
8. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
 - 1) zakres informacji gromadzonych w rejestrze terenów zamkniętych,
 - 2) szczegółowe rozwiązania organizacyjne i techniczne funkcjonowania rejestru terenów zamkniętych,
 - 3) tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania informacji z rejestru terenów zamkniętych– mając na względzie konieczność zapewnienia jednolitości informacji o terenach zamkniętych oraz szczególne znaczenie informacji o terenach o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa,
9. Nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902):
 - 1) dane i materiały dotyczące gruntów, na których ustalono teren zamknięty, stanowiące podstawę utworzenia lub aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a:
 - a) pkt 2 w zakresie budynków i lokali,
 - b) pkt 3, 8, 11 i 12

– zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym przed wydaniem decyzji o ustaleniu terenu zamkniętego;

2) informacje, o których mowa w art. 4b ust. 1 oraz art. 4c ust. 1.

Art. 5 [Informacja o terenie]

1. Zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

2. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania i udostępniania zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury oraz optymalizację dostępności do danych, ich bezpieczeństwa i jakości.

3. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej współdziałają przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie.

Art. 5a [Ograniczenie]

1. W związku z przetwarzaniem przez Głównego Geodetę Kraju, marszałków województw, starostów albo prezydentów miast na prawach powiatu, wojewodów, organów i podmiotów tworzących i utrzymujących zintegrowany system informacji o nieruchomościach oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego danych osobowych uzyskanych odpowiednio przy:

- 1) prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 2) przechowywaniu kopii zabezpieczających baz danych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 4,
- 3) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 4) tworzeniu i utrzymywaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
- 5) prowadzeniu postępowań kontrolnych, o których mowa w art. 9,
- ~~6) wydawaniu dzienników praktyki zawodowej, o których mowa w art. 44b ust. 5, oraz prowadzeniu rejestrów wydanych dzienników praktyki zawodowej,~~
- 7) nadawaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzeniu centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
- 8) prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych

- prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.¹), w zakresie wystąpień zawierających dane osobowe osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego, przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osób, od których dane pozyskano.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, informują o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane są przetwarzane.

3. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) albo przepisów odrębnych, podmioty, o których mowa w ust. 1, przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

- 1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
- 2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Art. 5b [Skutki wystąpienia z żądaniem] Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nie wpływa na realizację zadań wskazanych w art. 5a ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8.

ROZDZIAŁ 2. SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

Art. 6 [Główny Geodeta Kraju]

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju.
2. Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
3. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
4. Organizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.
5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa Główny Geodeta Kraju w regulaminie organizacyjnym.

¹ Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

6. (uchylony)

Art. 6a [Organy służby geodezyjnej]

1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:

1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:

a) Główny Geodeta Kraju,

b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:

a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,

b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.

2. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określone w ustawie i przepisach odrębnych.

2a. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.

2b. Geodetą powiatowym lub geodetą województwa może być osoba, która uzyskała pozytywną opinię Głównego Geodety Kraju.

3. Zadania organów określonych w ust. 1 pkt 2 wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej.

3a. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone.

4. Starosta na wniosek gminy powierza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w drodze porozumienia, prowadzenie spraw należących do zakresu jego zadań i kompetencji, w tym wydawanie decyzji administracyjnych, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi sprawy powierzone na podstawie ust. 4 przy pomocy geodety gminnego wchodzącego w skład urzędu gminy.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie okre-

ślonych w ustawie zadań i kompetencji, mając na uwadze konieczność zapewnienia przez gminę prawidłowego poziomu merytorycznego i technicznego wykonywania pełnego zakresu zadań.

Art. 6b [Powołanie na stanowisko]

1. Głównego Geodetę Kraju powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Geodetę Kraju.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na wniosek Głównego Geodety Kraju, powołuje jego zastępców, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa odwołuje, na wniosek Głównego Geodety Kraju, jego zastępców.

2a. W przypadku odwołania Głównego Geodety Kraju jego obowiązki, do czasu powołania nowego Głównego Geodety Kraju, pełni:

1) zastępca albo

2) w przypadku powołania kilku zastępców Głównego Geodety Kraju – zastępca wskazany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, albo

3) w przypadku nieobsadzenia stanowiska zastępcy Głównego Geodety Kraju – wskazany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa pracownik zajmujący kierownicze stanowisko w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

3. Stanowisko Głównego Geodety Kraju może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Geodety Kraju.

4. Informację o naborze na stanowisko ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu

i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

- 1) nazwę i adres urzędu;
- 2) określenie stanowiska;
- 3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
- 4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
- 5) wskazanie wymaganych dokumentów;
- 6) termin i miejsce składania dokumentów;
- 7) informację o metodach i technikach naboru.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

6. Nabór na stanowisko Głównego Geodety Kraju przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

- 1) nazwę i adres urzędu;
- 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
- 3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
- 4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
- 5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
- 6) skład zespołu.

11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

- 1) nazwę i adres urzędu;
- 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
- 3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje Główny Geodeta Kraju.

14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio ust. 3-12.

Art. 6c [Delegacja ustawowa] Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni, uwzględniając konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych do zakresu wykonywanych zadań.

Art. 7 [Zadania]

1. Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

- 1) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
- 2) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym:
 - a) rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster),
 - b) pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych,
 - c) fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych,
 - d) wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski,
 - e) prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie;
- 3) prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym jego tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie danych;
- ~~4) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;~~

4a) nadzorowanie przestrzegania przepisów ustawy w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

- 5) (uchylony)

- 6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
- 7) sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej;
- 8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi;
- 9) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
- 10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie;
- 11) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej;
- 12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.

~~2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, uwzględniając przy tym potrzeby ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.~~

Art. 7a [Zadania Głównego Geodety]

1. Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

- 1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
- 2) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania;
- 3) prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- 4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i prowadzi w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, państwowy rejestr podstawowych osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 5) inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu;

5a) tworzy i utrzymuje system teleinformatyczny zapewniający bezpośredni dostęp do baz danych prowadzonych przez starostę, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 i 12, w celu:

a) realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

b) zapewnienia sądom prowadzącym księgi wieczyste bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2025 r. poz. 341),

c) udostępniania danych z tych baz w postaci usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej przez Głównego Geodetę Kraju;

6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów, umożliwiający gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie danych dotyczących:

a) granic państwa,

b) granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności:

- zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
- podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
- podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,
- podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów,
- podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej, w szczególności: archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb administracji skarbowej, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, urzędów morskich,

c) granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,

d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, pola powierzchni obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola powierzchni jednostek podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,

e) adresów i ich lokalizacji przestrzennej;

7) (*uchylony*)

8) współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;

9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie;

10) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów;

11) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej;

12) (*uchylony*)

13) koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, oraz standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, a także współdziała, na podstawie odrębnych porozumień, w zakresie merytorycznym i finansowym w ich realizacji;

13a) opiniuje podział przez wojewodów dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na realizację rządowych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii;

14) tworzy, prowadzi i udostępnia:

a) bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 9,

b) zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8,

c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11,

d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000,

e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne;

15) prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5, zawierającą aktualne i historyczne informacje dotyczące:

a) nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1443),

b) polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

16) (*uchylony*)

16a) zakłada i prowadzi dla obszaru kraju bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwaną dalej "krajową bazą GESUT";

17) opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projekty rządowych programów realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), tworzenia baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych wraz z numerycznymi modelami rzeźby terenu, opracowań tematycznych i specjalnych, zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu;

18) tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń;

19) utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę i systemy teleinformatyczne umożliwiające dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz usług związanych z tymi danymi;

20) wyraża opinię o kandydacie na geodetę województwa;

21) wyraża opinię o kandydacie na geodetę powiatowego, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

2. Główny Geodeta Kraju oraz Minister Obrony Narodowej współdziałają przy realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii mających znaczenie dla obronności państwa, w tym przy tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000.

3. Główny Geodeta Kraju przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, do zatwierdzenia czteroletni strategiczny plan działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujący główne cele, wyzwania i kierunki działań Urzędu, w powiązaniu ze strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz.

198).

4. Główny Geodeta Kraju przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego:

1) roczny plan działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii obejmujący realizację zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniający postanowienia planu, o którym mowa w ust. 3, oraz

2) roczne sprawozdanie z realizacji zadań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za rok poprzedni.

3.² Główny Geodeta Kraju współdziała z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego przy wyjaśnianiu poprawności informacji gromadzonych w rejestrze TERYT w rozumieniu art. 2 pkt 12b ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1799 oraz z 2025 r. poz. 1792) w zakresie rejestrów, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 i 5.

Art. 7b [Zadania wojewódzkiego inspektora]

1. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

² Art. 7a ust. 3 dodany ustawą z dnia 21.11.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1792), która wchodzi w życie 17.06.2027 r.

- 1) ~~kontroluje~~ nadzoruje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
 - a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
 - b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 - 2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 - 3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;
 - 4) przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, ~~w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków~~ o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12;;
 - 5) *(uchylony)*
 - 6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4-;
 - 7) na wniosek Głównego Geodety Kraju wyraża opinię o kandydacie na geodetę powiatowego.
2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jest organem:
- 1) pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie;
 - 2) wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Art. 7c [Zadania marszałka]

1. Do zadań marszałka województwa należy w szczególności:
- 1) prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 - 2) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;
 - 3) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;
 - 4) analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych;
 - 5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
 - ~~6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.~~
 - 7) występowanie do Głównego Geodety Kraju o wydanie opinii o kandydacie na geodetę województwa.

2. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a, następuje w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.

3. Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą Kraju porozumienia dotyczące merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu dla określonego obszaru województwa map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000.

4. Marszałek województwa informuje Głównego Geodetę Kraju, w terminie do 30 listopada każdego roku, o zaplanowanych na kolejny rok działaniach w zakresie:

- 1) aktualizacji bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8;
- 2) tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3.

Art. 7d [Zadania starosty] Do zadań starosty należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7, 10 i 12,

c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;

1a) zapewnienie Głównemu Geodecie Kraju bezpośredniego dostępu do baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7, 10 i 12;

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładanie osnów szczegółowych;

4) *(uchylony)*

5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

7) *(uchylony)*

8) występowanie do Głównego Geodety Kraju o wydanie opinii o kandydacie na geodetę powiatowego;

9) przekazywanie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego poprzez serwer, lub na informatycznym nośniku danych osobiście przez upoważnionych

pracowników, kopii zabezpieczających baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, aktualnych na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku, w terminie uzgodnionym z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nie dłuższym niż 30 dni od dnia utworzenia kopii tych baz.

Art. 7e [Współpraca z Szefem KCIK] Służba Geodezyjna i Kartograficzna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Art. 8 [Organ doradczy i opiniodawczy]

1. Przy Głównym Geodecie Kraju działają:

- 1) Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna jako organ doradczy i opiniodawczy;
- 2) Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Główny Geodeta Kraju określa skład osobowy Rady i Komisji, o których mowa w ust. 1 i 3.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb i zakres działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady wynagradzania ich członków, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przedstawianych Głównemu Geodecie Kraju opracowań i opinii.

Art. 9 [Upoważnienie]

1. Główny Geodeta Kraju kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

2. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "~~jednostkami organizacyjnymi~~".

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w zakresie ~~legalności i rzetelności, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości~~ **legalności, rzetelności i celowości**.

4. Główny Geodeta Kraju w ramach kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może objąć kontrolą działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej ~~oraz przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych~~.

5. Do kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej ~~oraz jednostek organizacyjnych~~ stosuje się przepisy art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

5a. Wojewoda pełni funkcje kierownika jednostki kontrolującej, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

6. Okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, opracowany przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, przed jego zatwierdzeniem przez wojewodę, podlega uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.

~~7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236).~~

~~8. Kontrola działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej, w zakresie wykonywania prac geodezyjnych, może dotyczyć:~~

- ~~1) zgłaszania prac geodezyjnych;~~
- ~~2) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych;~~
- ~~3) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii;~~
- ~~4) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych.~~

~~9. Z wyników kontroli, o której mowa w ust. 7, osoby kontrolujące sporządzają i podpisują protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.~~

~~10. W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności:~~

- ~~1) nazwę organu przeprowadzającego kontrolę;~~
- ~~2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy;~~
- ~~3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;~~
- ~~4) przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą;~~
- ~~5) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;~~
- ~~6) opis stanu faktycznego ze wskazaniem dokumentacji wykorzystanej podczas kontroli;~~
- ~~7) ustalone nieprawidłowości – jeżeli zostały stwierdzone;~~
- ~~8) wnioski z kontroli;~~
- ~~9) spis załączników do protokołu;~~
- ~~10) datę i miejscowość podpisania protokołu;~~
- ~~11) pouczenie przedsiębiorcy o prawie do złożenia zastrzeżeń do protokołu;~~
- ~~12) informację o wynikach rozpatrzenia przez organ przeprowadzający kontrolę złożonych przez przedsiębiorcę zastrzeżeń do protokołu – jeżeli zostały złożone;~~
- ~~13) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez przedsiębiorcę – jeżeli została stwierdzona.~~

~~11. Przedsiębiorca przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić do organu przeprowadzającego kontrolę pisemne zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.~~

~~12. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający kontrolę rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.~~

~~13. W razie uwzględnienia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoby kontrolujące korygują protokół i ponownie doręczają go przedsiębiorcy.~~

~~14. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Niepodpisanie skorygowanego protokołu we wskazanym terminie oznacza odmowę jego podpisania.~~

15. W ramach sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może z urzędu lub na wniosek Głównego Geodety Kraju wszczynać czynności sprawdzające.

16. W toku czynności sprawdzających wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego dokonuje analizy dokumentacji sporządzonej na potrzeby badanych prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz innych dokumentów, które mogą mieć znaczenie dla oceny zgodności wykonania tych prac z przepisami ustawy lub posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii. W tym celu może zwracać się do innych organów administracji publicznej i sądów o udostępnienie niezbędnych materiałów i informacji, a w przypadku organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – również o udzielenie pisemnych wyjaśnień.

17. O udzielenie pisemnych wyjaśnień wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może zwracać się również do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, które wykonywały prace geodezyjne lub kartograficzne objęte czynnościami sprawdzającymi, o których mowa w ust. 16.

18. Udostępnienie materiałów i informacji oraz udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 16 i 17, następuje niezwłocznie i nieodpłatnie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania żądania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. W uzasadnionych przypadkach wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może wydłużyć powyższy termin o czas niezbędny do realizacji powyższych obowiązków.

19. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego sporządza protokół ustaleń z czynności sprawdzających zawierający wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, o ile zostały one ujawnione. Protokół doręcza się osobie wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, która w terminie 7 dni od doręczenia może wnieść pisemne zastrzeżenia do tego protokołu.

20. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego rozpatruje zastrzeżenia w terminie 14 dni od ich otrzymania.

21. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego koryguje protokół ustaleń z czynności sprawdzających, w pozostałych przypadkach protokół pozostawia się bez zmian.

22. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie lub po ich rozpatrzeniu w sposób określony w ust. 21 protokół z czynności sprawdzających staje się ostateczny i stanowi podstawę do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 23-26.

23. O ustaleniach z czynności sprawdzających wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego informuje osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, oraz w przypadku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi dokonania zgłoszenia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zgłoszono te prace. Organ, do którego zgłoszono prace geodezyjne, dokonuje oceny w zakresie przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstałych w wyniku prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, zgodnie z art. 40 ust. 4.

24. Jeżeli czynności sprawdzające wszczęto na podstawie informacji od zainteresowanego podmiotu, o ustaleniach z czynności sprawdzających oraz o podjęciu czynności, o których mowa w ust. 16, 17 i 23, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego zawiadamia również ten podmiot.

25. Jeżeli w toku czynności sprawdzających ujawnione zostaną okoliczności wskazujące na możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez osobę sprawującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego występuje do rzecznika dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

26. Jeżeli w toku czynności sprawdzających ujawnione zostaną okoliczności wskazujące na popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 7 wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego zawiadamia właściwą jednostkę Policji i wstępuje w rolę oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.

27. Czynności sprawdzające powinny być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich wszczęcia.

Art. 9a [Delegacja ustawowa] Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju oraz organizację i tryb współdziałania z Głównym Geodetą Kraju innych organów administracji publicznej przy realizacji tych zadań, mając na względzie potrzeby państwa i obywateli, a także odpowiednie wykorzystanie informacji zgromadzonych przez organy administracji publicznej.

Art. 10 [Wykonywanie zdjęć lotniczych]

~~1. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych określi, w drodze rozporządzenia, tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne.~~

~~1a. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych, a w szczególności określi rodzaje prac, nad którymi sprawowany jest nad-~~

~~zór, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony informacji niejawnych.~~

1b. Danym zawartym w odrębnych bazach danych i mapach, o których mowa w art. 4b ust. 9 oraz materiałom stanowiącym podstawę wpisów do tych baz i zmian wprowadzanych na tych mapach, podmiot, który ustalił teren zamknięty I kategorii może nadać klauzule tajności, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

1c. Wydanie decyzji o zniesieniu terenu zamkniętego I kategorii znosi klauzule tajności nadane danym i materiałom, o których mowa w ust. 1b.

~~2. Materiały geodezyjne lub kartograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2, mogą wykonywać wyłącznie podmioty posiadające odpowiednią zdolność do ochrony informacji niejawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 632).~~

~~3. Na wniosek podmiotu, który planuje wykonywać dla określonego obszaru zobrazowania lotnicze, Główny Geodeta Kraju w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku udziela informacji, czy w granicach tego obszaru znajdują się tereny zamknięte, zawierające obiekty, o których informacje objęte są klauzulą tajności.~~

~~4. Podmiotowi, który posiada odpowiednią zdolność do ochrony informacji niejawnych, Główny Geodeta Kraju udziela ponadto na jego wniosek informacji o granicach terenów zamkniętych oraz przekazuje wytyczne dotyczące zasad przetwarzania zobrazowań lotniczych zawierających informacje niejawne do postaci jawnej.~~

5. (uchylony)

~~6. Do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne, oraz innych wykonawców działających na zlecenie tych jednostek nie stosuje się przepisów art. 6, art. 7 ust. 1, art. 9, art. 12-12b, art. 12c ust. 1, art. 12d, art. 19 ust. 2, art. 42-46w, art. 49 i art. 50 ust. 2.~~

ROZDZIAŁ 3. PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Art. 11 [Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych]

~~1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego-górniczego.~~

~~2. Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.~~

~~3. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych jest osoba wykonująca funkcję biegłego sądowego lub mierniczego-górniczego, uznaje się ją za pełniącą funkcję kierownika prac geodezyjnych.~~

Art. 12 [Obowiązki wykonawcy prac]

1. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem:

1) Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem tych prac jest:

a) (*uchylona*);

b) wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy, z wyjątkiem tych prac wykonywanych na zamówienie Głównego Geodety Kraju;

c) (*uchylona*);

2) (*uchylony*)

3) właściwemu miejscowo starostom, jeżeli celem tych prac jest:

a) (*uchylona*),

b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,

c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,

d) (*uchylona*),

e) (*uchylona*)

f) sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości,

g) sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości,

h) sporządzenie innej niż wymienione w lit. f oraz g mapy do celów prawnych,

i) sporządzenie mapy do celów projektowych,

j) sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów,

k) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości,

l) wykonanie innych niż wymienione w lit. b, c oraz f-k czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12, z wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

1a. Zgłoszenie prac geodezyjnych, zwane dalej „zgłoszeniem prac”, może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac.

2. Zgłoszenie prac zawiera:

~~1) dane identyfikujące:~~

~~a) wykonawcę zgłaszanych prac geodezyjnych,~~

~~b) kierownika zgłaszanych prac geodezyjnych, w tym numer jego uprawnień zawodowych;~~

2) cel zgłaszanych prac geodezyjnych;

3) dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi;

3a) termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych;

4) przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych.

5) (*uchylony*)

2a. W przypadku prac, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. j, przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, może być dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia tych prac.

2b. Zgłoszenie prac obejmuje prace:

1) wykonywane na obszarze jednego powiatu;

2) służące realizacji jednego celu, z uwzględnieniem ust. 2c pkt 4.

2c. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez:

1) zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy;

2) wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1;

~~3) zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych;~~

4) zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.

2d. Wydłużenie, o którym mowa w ust. 2c pkt 2, nie może być dłuższe niż rok, licząc od dnia dokonania przez wykonawcę prac geodezyjnych uzupełnienia zgłoszenia tych prac. Za dzień dokonania uzupełnienia zgłoszenia prac rozumie się dzień złożenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac przez wykonawcę prac geodezyjnych lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia prac w ~~placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego~~ **placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.**

2e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.

3. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", ~~dotyczących protokołów z czynności sprawdzających, o których mowa w art. 9 ust. 19, dotyczące~~ danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1.

4. Termin określony w ust. 3 ma zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac. W przypadku braku konieczności uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1, termin określony w ust. 3 jest liczony od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac.

5. Z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż określony w ust. 3 termin udostępnienia tych materiałów.

6. Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac. Udostępnianie dodatkowych materiałów zasobu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia.

7. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, przekazuje wykonawcy zgłoszonych prac geodezyjnych, razem z udostępnianymi materiałami zasobu, informację o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem.

8. Materiały zasobu udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania prac geodezyjnych objętych tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.

9. Przepisów ust. 1a i 2b, ust. 2c pkt 4 oraz ust. 2d, 3, 4 i 7 nie stosuje się do zgłoszeń prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b.

Art. 12a [Zawiadomienie, dokumenty]

1. Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac jest obowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych w postaci:

- 1) zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10-12;
- 2) dokumentów wymaganych przepisami wydanyymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnionych kopii.

1a. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

1b. Niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie tych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem przewidywanego terminu ich przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. W przypadku gdy wykonawca prac geodezyjnych pisem-

nie zawiadomi organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zaniechaniu ich wykonania, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

1c. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.

2. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki wykonanych na zamówienie podmiotów publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 307), lub wykonanych na zamówienie podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, i sfinansowanych ze środków publicznych następujących prac geodezyjnych:

- 1) zobrazowań lotniczych;
- 2) ortofotomapy wraz z wykorzystanymi do jej opracowania zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych;
- 3) numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania tego modelu zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych.

Art. 12b [Weryfikacja danych]

1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:

- 1) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
 - a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
 - b) kompletności przekazywanych wyników;
- 2) spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.

1a. Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:

- 1) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
 - 2) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
 - 3) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych
- od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

1b. Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.

2. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez

Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów.

3. Wyniki weryfikacji utrwała się w protokole. Wynik weryfikacji może być pozytywny albo negatywny.

3a. O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.

~~4. Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.~~

4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na zlecenie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, których zakres dotyczy danych lub materiałów gromadzonych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Podstawę przyjęcia wyników tych prac geodezyjnych i kartograficznych do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju.

4b. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje oryginały protokołów, aktów ugody, dowodów doręczeń zawiadomień, dowodów doręczeń wezwań, jeżeli takie dokumenty powstały lub innych dokumentów, których kopie załączono do operatu technicznego oraz informację o identyfikatorze materiału zasobu przypisanego tym dokumentom do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania pozytywnego protokołu weryfikacji.

5. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu i opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3. Opatrzanie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

~~5a. Wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz i, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3.~~

~~5b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego~~

~~oświadczenia. ". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.~~

~~5c. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 5a, zawiera dane identyfikujące zgłoszenie prac, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, wykonawcę prac geodezyjnych, numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę wystawienia protokołu.~~

6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego wyniki zgłoszonych prac wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

7a. W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.

7b. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu, o którym mowa w ust. 6, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.

7c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.

8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Art. 12c [Obowiązek zawiadamiania]

1. Obowiązek dokonania zgłoszenia prac oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie obejmuje prac geodezyjnych dotyczących:

~~1) terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków;~~

2) zobrażeń lotniczych, ortofotomapy lub numerycznego modelu terenu, a także map tematycznych i specjalnych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

3) tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia terenu;

4) prac wykonywanych w ramach postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. *(uchylony)*

Art. 12ca [Wyłączenie zastosowania przepisów] Do aktualizacji przez:

- 1) marszałka województwa bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8,
 - 2) Głównego Geodetę Kraju baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 4, 5, 9 i 11
- nierealizowanej jako przedmiot zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów art. 11-12b i art. 42-46w.

Art. 12d [Delegacja ustawowa]

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

- 1) wzór zgłoszenia prac geodezyjnych,
 - 2) *(uchylony)*
 - 3) wzór zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac,
 - 4) wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
- mając na względzie zapewnienie jednolitości informacji o planowanych i wykonywanych pracach geodezyjnych, jak również zapewnienie wysokiej jakości i kompletności danych i materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

2. *(uchylony)*

Art. 13 [Uprawnienia]

1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:

- 1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
- 2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
- 3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
- 4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają:

- 1) przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych;
- 2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz innym oso-

bom korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.

~~3. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą.~~

4. Prace geodezyjne mające na celu aktualizację baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11, wykonywane na zlecenie Głównego Geodety Kraju, nie wymagają uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3.

Art. 14 [Obowiązki właściciela nieruchomości] Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić podmiotom, o których mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 ust. 1.

Art. 15 [Ochrona znaków geodezyjnych]

1. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.

2. W miarę potrzeby może być wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności, które zagrażałyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej.

3. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:

- 1) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
- 2) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrożeniu przez nie bezpieczeństwem życia lub mienia.

4. Przepis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do znaków grawimetrycznych i magnetycznych.

Art. 16 [Naprawienie szkody]

1. Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego.

2. W razie ograniczenia korzystania z nieruchomości przy wykonywaniu czynności określonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 i 4, właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością przysługuje wynagrodzenie.

Art. 17 [Przedmiot sporów międzynarodowych] Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ustala, w drodze rozporządzenia, sposób przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych, uwzględniając na mapach:

- 1) sporne terytoria państwa lub ich części, terytoria okupowane, terytoria i granice pomiędzy państwami ościennymi;
- 2) granice polityczne będące liniami demarkacyjnymi;
- 3) nazewnictwo niektórych terytoriów spornych.

Art. 18 (uchylony)

Art. 19 [Upoważnienie]

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:

1) (uchylony)

2) sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje znaków niepodlegających ochronie, z uwzględnieniem zadań, obowiązków i praw podmiotów biorących udział w czynnościach związanych z ochroną tych znaków;

~~3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie wykonania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby administracji publicznej;~~

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardy techniczne dotyczące tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, mając na uwadze ich referencyjne znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz harmonizację zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a;

7) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy, jej aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 2, mając na uwadze podstawowe znaczenie tej bazy i mapy zasadniczej dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tej bazy z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a;

8) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych, organizację, tryb i standardy techniczne jego tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji, a także udostępniania jego danych, mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a;

9) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a także two-

rzenia standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz i opracowań dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz ze zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a;

10) zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz, mając na uwadze ich znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także ich referencyjny charakter w stosunku do innych zbiorów, o których mowa w art. 4 ust. 1a;

~~11) standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych, mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych i kartograficznych, usprawnienie, w tym automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, oraz harmonijność i interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych.~~

1a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji tego rejestru, w tym tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji rejestru, a także tryb udostępniania danych z rejestru, mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a.

2. Szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych i kartograficznych, przeznaczonych na potrzeby resortów, określają właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju.

ROZDZIAŁ 4. EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Art. 20 [Informacje podlegające ewidencji]

1. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzi grunty;

2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;

3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,

b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;

~~2) miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1;~~

3) *(uchylony)*

4) *(uchylony)*

5) *(uchylony)*

6) *(uchylony)*

2a. Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 140).

2b. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, może nastąpić w wyniku przeprowadzenia modernizacji tej ewidencji lub w ramach bieżącej jej aktualizacji przeprowadzonej w drodze decyzji administracyjnej.

~~3. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów.~~

~~3a. Ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach.~~

~~3b. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z wyjątkiem gruntów leśnych o powierzchni do 10 ha znajdujących się w enklawach i półenklawach wśród gruntów o innej formie własności.~~

4. Rada Ministrów może rozszerzyć, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją gruntów i budynków, uwzględniając zadania administracji publicznej.

Art. 21 [Wykorzystywanie danych]

1. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

2. Organy i jednostki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 1, współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu

dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne.

Art. 22 [Obowiązek zgłaszania zmian]

1. (uchylony)

2. Podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

3. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, obowiązek:

1) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan faktyczny nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych;

2) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o których mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 i 834), jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;

3) udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.

4. W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 858 i 859).

5. Właściwy organ, na wniosek podmiotu obowiązanego do poniesienia kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 133 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może:

1) umorzyć koszty w całości lub w części, jeżeli obowiązany przedstawi dokument potwierdzający:

a) pobieranie zasiłku, o którym mowa w art. 37 lub art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.³), lub pobieranie takich zasiłków w okresie 2 lat, lub

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1693, 1938 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 743, 858 i 859.

b) otrzymanie zasiłku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 2024 r. poz. 654), lub art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub otrzymanie takich zasiłków w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

2) rozłożyć koszty na raty, jeżeli przemawia za tym ważny interes obowiązanego.

Art. 23 [Obieg dokumentów]

1. Sądy przekazują właściwemu staroście:

1) odpisy prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego - odpisy orzeczeń sądu, w sprawach o:

a) własność nieruchomości lub jej części, w szczególności dotyczących:

- stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie,
- nabycia praw do spadku,
- działu spadku,
- zniesienia współwłasności,
- podziału majątku wspólnego,
- potwierdzenia nabycia prawa własności w wyniku uwłaszczenia,

b) wydanie nieruchomości lub jej części,

c) rozgraniczenie nieruchomości;

2) zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej.

~~2. Notariusze przekazują właściwemu staroście:~~

1) ~~odpisy~~ aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

2) odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich poświadczeń spadkowych.

3. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście:

1) odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o:

a) nabyciu, zmianie lub utracie prawa własności do nieruchomości, a w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także o nabyciu, zmianie lub utracie prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub innej formy władania tą nieruchomością,

b) podziale nieruchomości,

- c) scaleniu i podziale nieruchomości,
- d) scaleniu gruntów,
- e) wymianie gruntów,
- f) rozgraniczeniu nieruchomości,
- ~~g) zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu,~~
- h) ustaleniu linii brzegu,
- i) (*uchylona*),
- j) pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej,
- k) rozbiórze budynku,
- l) zmianie sposobu użytkowania gruntu,
- m) (*uchylona*);

2) odpisy zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;

3) zawiadomienia o zmianach danych, zawartych w zbiorze danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dotyczących osób fizycznych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków jako właściciele lub władający nieruchomościami.

4. Wraz z odpisami decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. j-l, oraz odpisami zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przekazywane są uwierzytelnione kopie zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-4, przekazuje się w terminie 14 dni od dnia, w którym te dokumenty wywołują skutki prawne.

6. Przepisów ust. 3-5 nie stosuje się do organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków.

~~7. Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.~~

Art. 24 [Operat ewidencyjny]

~~1. Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, zawiera operat ewidencyjny, który składa się z:~~

~~1) bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności:~~

~~a) odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,~~

~~b) udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej,~~

~~c) wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;~~

~~2) zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.~~

2. Informacje zawarte w ~~operacji ewidencyjnej~~ **bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,** są jawne.

2a. Informacje zawarte w ~~ewidencji gruntów i budynków~~ **bazie danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,** podlegają aktualizacji:

1) z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z:

- a) przepisów prawa,
- b) dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-4,
- c) materiałów zasobu,
- d) wykrycia błędnych informacji;

2) na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:

1) w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:

- a) przepisów prawa,
- b) wpisów w księgach wieczystych,
- c) prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego - orzeczeń sądu,
- d) ostatecznych decyzji administracyjnych,
- e) aktów notarialnych,
- ea) aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
- f) zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
- g) wpisów w innych rejestrach publicznych,
- h) dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2b;

2) w drodze decyzji administracyjnej - w pozostałych przypadkach.

2c. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2ca. Starosta wpisuje dane do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru niezwłocznie, nie później jednak niż:

- 1) w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-3;
- 2) w terminie 21 dni od dnia przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o której mowa w ust. 2b pkt 1 lit. h.

~~3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:~~

- 1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów ~~tego operatu;~~
- 2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;
- 3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych ~~operatu ewidencyjnego;~~
- 4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
- 5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

3a. Wgląd, o którym mowa w ust. 3 pkt 4, przysługuje podmiotom, które posiadają uprawnienia do wglądu do dokumentów będących podstawą wpisów do bazy danych na podstawie odrębnych przepisów.

4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w ~~operacie ewidencyjnym ewidencji gruntów i budynków.~~

~~5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:~~

- 1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
- 2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2a) operatorów:

- a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 604 i 834),
- b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266, 834 i 859);

2b)⁴ sądów na potrzeby prowadzonych postępowań;

3)⁵ innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2b, które mają interes prawny w tym zakresie.

6.⁶ Starosta na potrzeby rejestru TERYT w rozumieniu art. 2 pkt 12b ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej powiadamia właściwy miejscowo urząd statystyczny o każdej zmianie w numeracji i przebiegu granic obrębów ewidencyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2.

Art. 24a [Modernizacja ewidencji gruntów i budynków]

1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

2. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac ~~geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków modernizacyjnych.~~

2a. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera informację o:

- 1) obszarze objętym pracami modernizacyjnymi wraz z jego granicą;
- 2) zakresie prac dotyczących gruntów, budynków i lokali;
- 3) planowanym terminie zakończenia prac modernizacyjnych;
- 4) planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia procedury wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego.

2b. Zakres prac, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, obejmuje:

- 1) pozyskanie danych dotyczących punktów granicznych tworzących granicę obrębu ewidencyjnego, które wymagają aktualizacji na podstawie pomiaru, w tym poprzedzonego ustaleniem przebiegu granic w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy;
- 2) dostosowanie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków do stanu faktycznego w zakresie oznaczenia użytków gruntowych oraz ich powierzchni;
- 3) aktualizację danych o budynkach i lokalach, zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

2c. W przypadku, kiedy granica obrębu ewidencyjnego stanowi jednocześnie granicę powiatu, starosta jest zobowiązany:

⁴ Art. 24 ust. 5 pkt 2b dodany ustawą z dnia 28.07.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615), która wchodzi w życie 15.08.2024 r.

⁵ Art. 24 ust. 5 pkt 3 w brzmieniu ustawy z dnia 28.07.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615), która wchodzi w życie 15.08.2024 r.

⁶ Art. 24 ust. 6 dodany ustawą z dnia 21.11.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1792), która wchodzi w życie 17.06.2027 r.

1) do protokolarnego uzgodnienia przebiegu tej granicy ze starostą sąsiedniego powiatu oraz przekazania mu stosownej dokumentacji;

2) do złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości z urzędu, w przypadku sprzecznych dokumentów określających przebieg granic nieruchomości.

2d. Do czasu uzyskania przez starostę prowadzącego ewidencję gruntów i budynków dokumentów potwierdzających przebieg ustalonej granicy: aktu ugody, ostatecznej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub prawomocnego orzeczenia sądu, granice działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków pozostawia się bez zmian.

2e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się by zakresem modernizacji były objęte punkty graniczne tworzące granice działek ewidencyjnych inne niż wskazane w ust. 2b pkt 1.

2f. Informację o zakresie prac, o którym mowa w ust. 2b oraz informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego.

4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego, a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

5. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

8a. Starosta składa wnioszek o publikację ogłoszenia, o którym mowa w ust. 8, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia danych objętych modernizacją w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

9. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Art. 24aa. 1. Starosta przeprowadza okresowe weryfikacje w zakresie zgodności danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie, w ramach prac własnych, na podstawie danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11.

2. Weryfikację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 5 lat, obejmując nią cały obszar obrębu.

3. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w ust. 1, stwierdzone zostaną rozbieżności starosta może:

1) dokonać aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, jeżeli w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym są zgromadzone dokumenty mogące stanowić podstawę zmian;

2) na podstawie art. 22 ust. 3, w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, obowiązek dostarczenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

3) zlecić w trybie art. 22 ust. 4 wykonanie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej podstawę aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków albo przeprowadzić modernizację ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 24a ust. 1.

Art. 24b [Zintegrowany system informacji o nieruchomościach]

1. Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw klimatu, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym, umożliwiającym w szczególności:

1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;

2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;

3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;

3a) przekazywanie dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 2, do właściwego starosty;

4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w art. 626⁸ § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków;

6)⁷ udostępnianie organom administracji publicznej oraz innym podmiotom, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek ich powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te podmioty zadań publicznych, a także sądom na potrzeby prowadzonych postępowań;

7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.

1a. Zawiadomienie o zmianie danych dokonanej w ewidencji gruntów i budynków wraz z odpowiednimi załącznikami, przekazane za pomocą zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w postaci dokumentów elektronicznych, stanowi podstawę wpisu oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej.

1b. W terminie określonym w art. 23 ust. 5 notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektroniczny wypis odpowiednio aktu notarialnego, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia

⁷ Art. 24b ust. 1 pkt 6 w brzmieniu ustawy z dnia 28.07.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1615), która wchodzi w życie 15.08.2024 r.

lub zarejestrowanego europejskiego poświadczenia spadkowego, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2, w formacie umożliwiającym elektroniczne przeszukiwanie ich treści.

1c. Krajowa Rada Notarialna zapewnia niezwłoczne przekazywanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, elektronicznych wypisów aktów notarialnych, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2, umieszczonych przez notariuszy w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie ust. 1b.

2. Współpraca podmiotów, o których mowa w ~~ust. 1~~ **ust. 1, 1b i 1c**, z Głównym Geodetą Kraju dotyczy tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zapewniających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w tym dostępu na potrzeby tego systemu do odpowiednich danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty rejestrach publicznych.

3. Przy udostępnianiu, wymianie i weryfikacji danych za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się odpowiednio.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mając na uwadze usprawnienie funkcjonowania systemu informacyjnego państwa dotyczącego nieruchomości, przez tworzenie rozwiązań umożliwiających zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących nieruchomości, zawartych w różnych rejestrach publicznych, automatyzację procesów ich aktualizacji, a także jak najszersze wykorzystanie informacji zgromadzonych w tych rejestrach do celów publicznych, oraz uwzględniając stan informatyzacji tych rejestrów.

Art. 25 [Zestawienia zbiorcze danych]

1. Na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków sporządza się terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych tą ewidencją.

2. Starostowie sporządzają gminne i powiatowe zestawienia danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

3. Główny Geodeta Kraju sporządza, na podstawie zestawień powiatowych, wojewódzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Art. 26 [Upoważnienie]

~~1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:~~

~~1) urzędową tabelę klas gruntów,~~

~~2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów~~

~~mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb, oraz zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.~~

~~2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowy zakres informacji objętych tą ewidencją, sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją, a także rodzaje budynków i lokali, które nie będą wykazywane w ewidencji, oraz zakres informacji objętych rejestrem cen nieruchomości, zapewniając informację o gruntach, budynkach, lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych, władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, a także szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych.~~

~~2a. (uchylony)~~

~~3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, a w szczególności wskaże dane przekazywane do ewidencji gruntów i budynków, tryb przekazywania zmian oraz sposób postępowania z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną w przypadku ustalenia terenu zamkniętego lub utraty przez teren charakteru zamkniętego, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby administracji publicznej.~~

ROZDZIAŁ 5. GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU

Rozdział 4a Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Art. 26a. Grunty rolne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów.

Art. 26b. 1. Starosta wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

1) z urzędu:

a) na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,

b) na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,

c) po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,

d) na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym – w przypadku stwierdzenia nieaktualnego oznaczenia gruntów rolnych w ewidencji gruntów i budynków,

e) na gruntach, na których starosta przeprowadził modernizację ewidencji gruntów i budynków – w przypadku stwierdzenia trwałej zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 7 albo terminu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w art. 24a ust. 10 – w przypadku danych ewidencji gruntów, do których zgłoszono zarzuty,

f) w przypadku stwierdzenia, na podstawie analizy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, błędnego lub nieaktualnego oznaczenia gruntów rolnych w ewidencji gruntów i budynków;

2) na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, w przypadku:

a) trwałej zmiany sposobu użytkowania gruntów wymagających przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) zaistnienia nieodwracalnych i trwałych zmian w profilu glebowym niebędących wynikiem działań człowieka, a powodujących zmianę przydatności produkcyjnej gleby,

c) wykonania rekultywacji na cele rolnicze gruntów zdegradowanych albo zdewastowanych po wydaniu ostatecznej decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu braku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w przypadkach określonych w art. 61a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Koszty postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętego na wniosek ponosi strona postępowania. Art. 262 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.

Art. 26c. 1. Przy przeprowadzaniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów starosta:

1) zleca wykonanie operatu klasyfikacyjnego klasyfikatorowi gruntów i upoważnia go do wykonania prac klasyfikacyjnych;

2) zawiadamia podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

3) dokonuje oceny zgodności operatu klasyfikacyjnego z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w uzasadnionych przypadkach przeprowadza kontrolę terenową i wykonanie odkrywek glebowych a w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania prac zwraca dokumentację do poprawy i uzupełnienia;

4) wydaje decyzję o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. Oceny zgodności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie wykonywania prac klasyfikacyjnych, dokonuje się przy pomocy klasyfikatora gruntów.

3. Upoważniony klasyfikator gruntów, zapewnia wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sporządzenia operatu klasyfikacyjnego przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 lub 5.

4. Starosta po odebraniu operatu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzonego protokołem odbioru, wydaje decyzję o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Proto-

kół odbioru operatu klasyfikacyjnego stanowi podstawę jego przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności informacje o:

- 1) podstawie prawnej przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 2) obszarze objętym gleboznawczą klasyfikacją gruntów;
- 3) przewidywanym terminie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 4) miejscu i terminie rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie;
- 5) harmonogramie przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie;
- 6) imieniu i nazwisku klasyfikatora gruntów.

6. Zawiadomienie doręcza się za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie.

7. W sprawach o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, korespondencję doręcza się na adres do korespondencji wskazany w ewidencji gruntów i budynków, a w przypadku braku ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków adresu do korespondencji zawiadomienie doręcza się na adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby podmiotu. Doręczenie uważa się za skuteczne, chyba, że strona wskazała inny adres do doręczeń.

8. W przypadku, gdy podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, nie są znane lub nie są ujawnione ich adresy w ewidencji gruntów i budynków, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszcza się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego, przez okres co najmniej 15 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie.

9. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów przekracza 10, przy zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 26d. 1. Klasyfikatorem gruntów, o którym mowa w art. 26c ust. 1 pkt 1 i ust. 2 może być osoba, która posiada świadectwo wydane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów.

2. O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów może ubiegać się osoba, która:

- 1) posiada świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb lub dyplom ukończenia studiów o specjalności gleboznawstwo;
- 2) posiada zaświadczenie o wykonaniu łącznie co najmniej 5 projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ciągu ostatnich 2 lat stanowiących podstawę wydania ostatecznej decyzji

w przedmiocie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wystawione przez co najmniej jednego starostę;

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

3. Świadcstwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów, o którym mowa w ust. 1, jest ważne przez 2 lata od dnia jego sporządzenia.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi po otrzymaniu wniosku o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów, sprawdza kompletność wniosku, a w razie stwierdzenia braków wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 zawiera dane osoby ubiegającej się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów:

1) nazwisko i imię (imiona);

2) imię ojca;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;

5) adres zamieszkania;

6) adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust 2.

8. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w ust. 2, minister właściwy do spraw rozwoju wsi wydaje świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów.

9. Świadcstwo, o którym mowa w ust. 8 zawiera, następujące informacje:

1) wskazanie organu wydającego świadectwo;

2) numer świadectwa;

3) nazwisko i imię (imiona) osoby, dla której stwierdzono posiadanie kwalifikacji w zawodzie klasyfikatora gruntów;

5) datę sporządzenia świadectwa;

6) datę ważności świadectwa.

10. Odmowa wydania świadectwa, o którym mowa w ust. 8, następuje w drodze decyzji.

Art. 26e. 1. Osoby wykonujące czynności w ramach prac klasyfikacyjnych, a także osoby przeprowadzające kontrolę terenową i wykonanie odkrywek glebowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 w lit. c oraz w art. 26c ust. 2 są uprawnione do:

1) wstępu na grunt oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami klasyfikacyjnymi;

2) dokonywania przecinek drzew i krzewów;

3) nieodpłatnego dokonywania odkrywek glebowych.

2. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością jest obowiązany umożliwić wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1.

3. Klasyfikator gruntów jest obowiązany wykonywać prace klasyfikacyjne w terenie w sposób nie utrudniający użytkownikom korzystania z nieruchomości.

4. Po przeprowadzeniu prac klasyfikacyjnych w terenie klasyfikator gruntów jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

5. Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac klasyfikacyjnych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego.

6. Klasyfikator gruntów może poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 26f. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

2) sposób dokumentowania wyników prac klasyfikacyjnych, w tym wzory dokumentów i skład operatu klasyfikacyjnego,

3) urzędową tabelę klas gruntów – mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gruntów rolnych na klasy bonitacyjne ze względu na wartość produkcyjną gleb, ustaloną na podstawie cech morfologicznych gleb, ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz innych uwarunkowań środowiskowych takich jak klimat i rzeźba terenu, oraz zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, uwzględniając proces cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Art. 27 [Obowiązki inwestorów]

1. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, prze-

znaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w postaci:

- 1) baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3;
- 2) dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośnikach danych.

3. W bazach danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu gromadzi się dane dotyczące:

- 1) lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w ust. 1, w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
- 2) charakterystyki tych obiektów.

4. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakładają i prowadzą:

- 1) dla obszaru powiatu - starosta;
- 2) dla obszaru kraju - Główny Geodeta Kraju.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT, tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a.

Art. 28 [Ewidencja sieci uzbrojenia] Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:

- 1) zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności będącymi treścią:
 - a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 - b) mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;
- 2) pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

Art. 28a [Krajowa baza GESUT]

1. Krajową bazę GESUT zakłada i prowadzi Główny Geodeta Kraju w drodze przetworzenia danych i informacji zawartych w powiatowych bazach GESUT lub w innych materiałach, o których mowa w art. 28.

2. Krajowa baza GESUT może być zakładana etapami dostosowanymi do rodzajów sieci uzbrojenia terenu lub zasięgu terytorialnego.

Art. 28b [Narady koordynacyjne, sytuowanie sieci uzbrojenia terenu]

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się ~~na przeprowadzanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej~~ naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

~~1) przyłączy;~~

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.

2a. Inwestor lub projektant składa do starosty wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym, w formie dokumentu elektronicznego.

~~3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia:~~

~~1) wnioskodawców;~~

~~2) podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu;~~

~~3) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), na obszarze właściwości których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu;~~

~~4) inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.~~

3a. Poprzez aktualną mapę zasadniczą, o której mowa w ust. 3 należy rozumieć mapę zasadniczą, której treść zgodna jest ze stanem faktycznym w terenie.

3b. Plan sytuacyjny, o którym mowa w ust. 2a, sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych. Do planu sytuacyjnego dołącza się, w obowiązującym układzie współrzędnych geodezyjnych, propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w postaci wektorowych danych przestrzennych w formacie uzgodnionym ze starostą albo wykaz współrzędnych punktów projektowanej sieci uzbrojenia terenu w postaci pliku tekstowego.

3c. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2a, zawiera braki formalne, organ wzywa do ich usunięcia. Przepisy art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

~~4. W przypadku gdy plan sytuacyjny, o którym mowa w ust. 3, ma postać nieelektroniczną, doręcza się go staroście w co najmniej dwóch egzemplarzach.~~

~~5. Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego, o którym mowa w ust. 3.~~

~~5a. W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3.~~

~~6. Wraz z zawiadomieniem o naradzie koordynacyjnej starosta przekazuje kopię planu sytuacyjnego, o którym mowa w ust. 3, albo, w przypadku braku technicznych możliwości sporządzenia tej kopii, informację o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym.~~

7. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w ust. 1 lub sytuowanie przyłączy **naziemnych i nadziemnych lub sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.**

8. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba.

9. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwalą się w protokole zawierającym:

~~1) określenie sposobu przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej odbycia, a w przypadku przeprowadzenia narady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej termin jej zakończenia, oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną;~~

2) opis przedmiotu narady;

3) imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę;

4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego;

5) imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują, lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie;

6) stanowiska uczestników narady;

7) wnioski o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - o ile zostały złożone;

8) informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły;

9) podpisy uczestników narady.

~~10. W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawily się~~

~~na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.~~

~~11. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie.~~

Art. 28ba [Procedura uzgadniania zmian]

~~1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.~~

~~2. W przypadku gdy na naradzie koordynacyjnej jej uczestnicy uzgodnią zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3, starosta, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, zawiadamia podmioty, o których mowa w ust. 1, o jej ustaleniach.~~

~~3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, uznaje się za uzgodnione, jeżeli zawiadomione o nich podmioty nie zgłoszą zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie. Zastrzeżenia zgłoszone w tym terminie staroście i wnioskodawcy mogą podlegać rozpatrzeniu na dodatkowej naradzie koordynacyjnej, o ile wnioskodawca wystąpi o jej przeprowadzenie. Za przeprowadzenie tej narady nie pobiera się opłaty.~~

~~4. Termin dodatkowej narady koordynacyjnej wyznacza się na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie.~~

~~5. Do zawiadomienia o terminie dodatkowej narady koordynacyjnej starosta załącza dokument określający treść zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3.~~

Art. 28baa. 1. W terminie 60 dni od otrzymania od starosty zawiadomienia o treści zgłoszonych zastrzeżeń, o których mowa w art. 28ba ust. 9, wnioskodawca przekazuje do starosty:

1) wniosek o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej – w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń albo

2) wniosek o zakończenie narady koordynacyjnej i sporządzenie protokołu z narady koordynacyjnej – w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku braku złożenia przez wnioskodawcę wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, naradę koordynacyjną, o której mowa w art. 28ba ust. 1 uznaje się za zakończoną i nie sporządza się protokołu z narady koordynacyjnej.

3. Za przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie pobiera się opłaty, o której mowa w art. 40b ust. 1 pkt 6.

4. Do przeprowadzenia dodatkowej narady koordynacyjnej przepisy art. 28b ust. 3a–3c i 8–9 oraz art. 28ba ust. 1–4 stosuje się.

5. Do zawiadomienia o terminie dodatkowej narady koordynacyjnej starosta załącza dokument określający treść zastrzeżeń oraz informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

6. Dodatkowa narada koordynacyjna może być przeprowadzona tylko raz dla złożonego wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. W przypadku zgłoszenia przez uczestników dodatkowej narady koordynacyjnej zastrzeżeń do przedstawionego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu naradę koordynacyjną uznaje się za zakończoną i sporządza się protokół z narady koordynacyjnej.

7. W miarę potrzeby w trakcie prowadzonej narady koordynacyjnej starosta może organizować spotkania uczestników narady z wnioskodawcą w formie telekonferencji, wideokonferencji lub w innej formie pozwalającej na wielostronne komunikowanie się na odległość w czasie rzeczywistym.

8. W przypadku prowadzenia narad koordynacyjnych w systemie teleinformatycznym wymiana informacji dokonywana jest poprzez ten system.

Art. 28bb [Doręczanie zawiadomień]

1. Zawiadomienia, o których mowa w art. 28b ust. 3 ~~oraz art. 28ba ust. 2 i 5~~, doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli została wyrażona pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.

2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, dowodem doręczenia zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5, jest potwierdzenie transmisji danych.

~~3. Podmiot, który wyraził zgodę, o której mowa w ust. 1, może w każdym czasie zażądać doręczenia zawiadomień, o których mowa w art. 28b ust. 3 oraz art. 28ba ust. 2 i 5, na piśmie.~~

4. Do doręczania zawiadomień w sposób inny niż określony w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 8 Kodeksu postępowania administracyjnego.

~~Art. 28c [Adnotacja]~~

~~1. Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, oraz dane, o których mowa w art. 28b ust. 9 pkt 1.~~

~~2. Adnotację sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem.~~

~~3. Adnotację sporządza się w dniu zakończenia narady. Jeżeli przewodniczący narady nie sporządzi adnotacji w dniu jej zakończenia, adnotację na dokumentacji projektowej zamieszcza projektant.~~

Art. 28d [Wyłączenie zastosowania przepisów]

~~1. Przepisów art. 28a-28c nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości w granicach terenu zamkniętego lub części takich sieci sytuowanych w granicach tere-~~

~~nu zamkniętego. O usytuowaniu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.~~

2. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek projektanta lub inwestora, kierowany do podmiotu, który zarządza terenem zamkniętym.
3. Podmiot, który zarządza terenem zamkniętym, jest obowiązany wyznaczyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, swojego przedstawiciela i termin spotkania uzgodnieniowego.
4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Art. 28e [Zasady współdziałania]

1. Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W szczególności podmioty te są obowiązane do:

- 1) wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy;
 - 2) delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.
2. W przypadku niewydania opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 60 dni od dnia udostępnienia treści inicjalnej bazy danych podmiotowi, który włada siecią uzbrojenia terenu, treści te uznaje się za uzgodnione z tym podmiotem.
3. Na uzasadniony wniosek podmiotu zobowiązanego do wydania opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, starosta może wydłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, do 90 dni.

Art. 28f [Decyzja, ewidencja]

1. Na wniosek podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu starosta wydaje decyzję administracyjną o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

2. Z dniem określonym w decyzji, o której mowa w ust. 1, podmiot władający siecią uzbrojenia terenu przejmuje na siebie obowiązki:

- 1) *(uchylony)*
- 2) nieodpłatnego udzielania, na wniosek projektanta lub wykonawcy mapy do celów projektowych, informacji dotyczących wyłączonych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli takie dane są niezbędne projektantowi do opracowania projektu budowlanego.
3. *(uchylony)*
4. *(uchylony)*

Art. 28g [Przekazanie zbiorów danych]

1. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej podmiot, który otrzymał decyzję, o której mowa w art. 28f ust. 1, niezwłocznie i nieodpłatnie przekaze staroście odpowiednie zbiory danych dotyczące sieci uzbrojenia terenu objętych tą decyzją oraz związaną z tymi zbiorami danych dokumentację geodezyjną.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku:
 - 1) przekształcenia wewnętrznych sieci technologicznych na sieci publiczne;

~~2) zniesienia terenu zamkniętego.~~

ROZDZIAŁ 6. ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI

Art. 29 [Cel rozgraniczenia]

1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
3. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy.

Art. 30 [Z urzędu i na wniosek]

1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
2. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.

Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości z urzędu przeprowadza się również w przypadku rozbieżnego przebiegu granicy między sąsiadującymi ze sobą powiatami.

3. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie scalenia gruntów zastępuje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.
4. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie.

Art. 31 [Ustalenie przebiegu granic]

1. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.

3. Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.

4. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

Art. 32 [Protokół graniczny]

1. Wezwanie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

2. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa.

3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

5. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady rozgraniczania nieruchomości, określając w szczególności rodzaje dokumentów stanowiących podstawę ustalania przebiegu granic oraz sposób i tryb wykonywania przez geodetę czynności ustalania przebiegu granic i sporządzania dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości, mając na względzie dążenie do ugodowego rozstrzygnięcia sporu oraz poszanowanie prawa własności nieruchomości uczestników postępowania.

Art. 33 [Decyzja o rozgraniczeniu]

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

2. Wydanie decyzji poprzedza:

1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia;

2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Art. 34 [Przekazanie sprawy do sądu]

1. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, upoważniony geodeta tymczasowo utrwała punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
3. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.
4. Przepisów ust. 1-3 i art. 31 ust. 4 nie stosuje się do sporów wynikłych przy wyznaczaniu granic nowo tworzonych nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 35 [Scalenie i rozgraniczenie]

1. Na obszarach objętych postępowaniem scaleniowym sprawy sporne związane z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości rozstrzyga organ prowadzący to postępowanie, stosując odpowiednio przepisy o rozgraniczaniu nieruchomości.
2. Sprawy o rozgraniczenie nieruchomości, toczące się przed organami administracji państwowej po wszczęciu postępowania scaleniowego, są rozpatrywane w ramach tego postępowania.
3. Decyzja o scaleniu gruntów, wydana w trybie określonym w ust. 1, zastępuje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.
4. W wypadku umorzenia postępowania scaleniowego sprawy, o których mowa w ust. 2, są prowadzone przy zastosowaniu przepisów o rozgraniczaniu nieruchomości.

Art. 36 [Przesłanka rozstrzygnięcia sporu] Sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości.

Art. 37 [Wykonanie orzeczeń sądowych]

1. Wykonanie orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości odbywa się z udziałem geodety.
2. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje ustalające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ rozstrzygający przesyła z urzędu w terminie 30 dni do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwych starostów, w celu ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Art. 38 [Ochrona znaków granicznych] Właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) są obowiązane do ochrony znaków granicznych.

Art. 39 [Wznowienie znaków granicznych]

~~1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.~~

~~2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których mowa w art. 11.~~

~~3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1-4.~~

~~4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.~~

~~5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.~~

~~ROZDZIAŁ 7. PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY~~

Art. 40 [Wykorzystywanie zasobu]

1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.

2. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2a. Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie.

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:

- 1) Głównego Geodety Kraju - w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 2) marszałków województw - w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
- 3) starostów - w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

3a. Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, także do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

3b. *(uchylony)*

3c. *(uchylony)*

3d. *(uchylony)*

3e. Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system teleinformatyczny umożliwiający dostęp do danych przestrzennych pozwalający w szczególności na:

- 1) udostępnienie interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
- 2) udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę teleinformatyczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z systemami teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą interoperacyjnych zbiorów i usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym;
- 3) integrację danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze zbiorami i usługami utrzymywanymi przez podmioty, o których mowa w pkt 2, a także przetwarzanie połączonych i udostępnionych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz przestrzennych;
- 4) zapewnienie dostępności i ciągłości działania systemu odpowiedzialnego za udostępnienie danych i usług państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3f. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje systemu, o którym mowa w ust. 3e, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

3g. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej opatruje klauzulą urzędową:

- 1) materiały i zbiory danych przyjmowane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 2) materiały zasobu udostępniane na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem;
- 3) dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne.

4. Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, która stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:

- 1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi:
 - a) (*uchylona*)
 - b) (*utraciła moc*)
- 2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, szczegółowy sposób klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich porządkowania i tryb wyłączenia z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną;

3) w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, szczegółowe zasady i tryb założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, zakres danych zawartych w systemie, szczegółowy tryb zakładania, prowadzenia i przetwarzania danych systemu oraz ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie, uwzględniając konieczność systematycznego gromadzenia, aktualizowania i udostępniania danych systemu oraz zasady współpracy organów administracji publicznej i innych podmiotów współtworzących system.

6. *(uchylony)*

7. *(uchylony)*

8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

2) sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych,

3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych,

4) wzory klauzul urzędowych, o których mowa w ust. 3g,

5) tryb wymiany danych między centralnym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym i powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

6) tryb wyłączenia materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych

- mając na uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury informacji przestrzennej, a także potrzebę sprawnego funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i sprawnego udostępniania gromadzonych materiałów i zbiorów danych.

Art. 40a [Obowiązywanie przepisów]

1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.

2. Nie pobiera się opłaty za:

1)⁸ udostępnianie zbiorów danych:

a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

⁸ Art. 40a ust. 2 pkt 1 zmieniony ustawą z dnia 26.09.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1542), która wchodzi w życie 13.02.2026 r.

- b) państwowego rejestru nazw geograficznych,
 - c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych,
 - d) numerycznego modelu terenu,
 - e) ortofotomapy,
 - f) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 - g) szczegółowych osnów geodezyjnych,
 - h) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,
 - ~~i) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,~~
 - ~~j) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych,~~
 - k) rejestru cen nieruchomości;
- 2) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
- a) w celu edukacyjnym:
 - jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737 i 854),
 - uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.⁹),
 - podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834),
 - b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
 - podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne

⁹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.¹⁰),

- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2024 r. poz. 812),

d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa - Ministrowi Obrony Narodowej;

3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace, a w przypadku prac scaleniowych lub wymiennych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1197) po podpisaniu porozumienia na wykonanie takich prac;

3a) udostępnianie klasyfikatorowi gruntów materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w przypadku prac klasyfikacyjnych wykonywanych w ramach postępowania administracyjnego;

4) udostępnianie danych na podstawie:

a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

5) pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1;

6) udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub jego uzupełnieniem;

7) udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3, w postaci elektronicznej;

8) udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflogicznych;

¹⁰ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz.Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz.Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

9) udostępnianie analogowych kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyfologicznych w celach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b.

3. Do udostępnianych materiałów zasobu dołącza się dotyczące ich protokoły z czynności sprawdzających, o których mowa w art. 9 ust. 19.

Art. 40b [Opłaty]

1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:

1) (*uchylony*)

2) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z ~~operatu ewidencyjnego~~ ewidencji gruntów i budynków;

3) (*uchylony*)

4) wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;

5) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;

6) uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

1a. Nie pobiera się opłaty za umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej.

2. Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrisy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:

1) prokuratury;

2) sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;

3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;

4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:

a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,

b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,

c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa;

5) Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1054, 1688 i 1693), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.

Art. 40c [Uprawnienia]

1. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.
2. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:
 - 1) w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
 - 2) w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.
3. Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.
4. Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jej wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.
5. Licencji nie wydaje się w przypadku udostępnienia materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem oraz w przypadku udostępnienia materiałów zasobu, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 1 i 3.

Art. 40d [Wysokość opłaty]

1. Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.
 - 1a. Za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, lub jego uzupełnieniem, pobiera się opłatę zryczałtowaną, której wysokość jest uzależniona od wielkości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu.
2. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej, określa załącznik do ustawy.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 1a, pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.
4. *(uchylony)*
5. *(uchylony)*
6. Opłaty poniesione w związku z udostępnieniem materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, lub jego uzupełnieniem nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 40f ust. 3.

Art. 40e [Dokument Obliczenia Opłaty]

1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwała się w Dokumencie Obliczenia Opłaty, który zawiera:

- 1) nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument;
- 2) identyfikator i datę, odpowiednio:
 - a) wniosku o udostępnienie materiałów zasobu albo
 - b) wniosku o wydanie wypisu lub wyciągu z operatu ewidencyjnego, albo
 - c) (*uchylona*)
 - d) zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, albo
 - e) wniosku o udostępnienie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom, które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów, albo
 - f) wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- 3) nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu lub czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1, a także oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy;
- 4) wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostkowych oraz współczynników korygujących;
- 5) kwotę opłaty;
- 6) datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby;

7) pouczenie o skutkach nieuiszczenia opłaty w terminie określonym w ust. 3.

1a. W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, oraz powierzchnię obszaru objętego tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.

1b. W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem Dokument Obliczenia Opłaty wystawia się nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia.

2. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.

3. W przypadku braku uiszczenia należnej opłaty w terminie 3 miesięcy od daty wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty, wniosek, zgłoszenie prac albo jego uzupełnienie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za wycofane.

4. Przepis ust. 3 nie stosuje się w przypadku zaistnienia sporu, o którym mowa w art. 40f ust. 1.

Art. 40f [Odwołanie od decyzji]

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Art. 40g [Delegacja ustawowa] Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,

2) sposób wydawania licencji oraz ich wzory,

3) wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty

- mając na uwadze potrzebę dostosowania treści i formy wniosków do specyfiki poszczególnych części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz określonych w ustawie zasad ustalania opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

Art. 40h (uchylony)

Art. 40i (uchylony)

Art. 40j [Waloryzacja stawek]

1. Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu **wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 5 i 6**, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.

Art. 40k [Odesłanie do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego]

W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1524).

Art. 41 [Utworzenie Funduszu]

1. Tworzy się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zwany dalej "Funduszem", będący państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹¹).

2. Przychodami Funduszu są wpływy z opłat:

- 1) za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów z zasobu centralnego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu;
- 2) za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii ~~oraz za wydanie dziennika praktyki zawodowej~~;
- 3) za przeprowadzenie testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii;
- 4) *(uchylony)*

3. Środki Funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności na:

- 1) zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- 2) zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;
- 4) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;
- 5) opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;
- 6) działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

3a. Środki Funduszu poza dofinansowaniem zadań, o których mowa w ust. 3, przeznacza się również na:

- 1) finansowanie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii ~~oraz kosztów druku i dystrybucji dziennika praktyki zawodowej~~;
- 2) finansowanie kosztów przeprowadzania testu umiejętności w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii.

¹¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

4. Środkami Funduszu dysponuje Główny Geodeta Kraju.

Art. 41a (*uchylony*)

Art. 41b [Wpływy ze sprzedaży map]

1. Wpływy z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów są dochodami własnymi budżetu samorządu województwa.

1a. (*uchylony*)

2. Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i **uzgadnianiem koordynacją** usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu.

2a. (*uchylony*)

3. Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

- 1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 2) wyposażenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
- 3) informatyzacja zasobu;
- 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
- 5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 6) wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych;
- 7) zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań wymienionych w pkt 1-6;
- 8) podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu.

ROZDZIAŁ 8. UPRAWNIENIA ZAWODOWE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DISCYPLINARNA

4. Podziału dotacji celowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717), na realizację rzą-

dowych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje wojewoda po uzyskaniu opinii Głównego Geodety Kraju.

Art. 42 [Wykonywanie samodzielnych funkcji]

1. Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii jest niezbędne posiadanie uprawnień zawodowych.

~~2. Przez wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii rozumie się:~~

~~1) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wykonywanymi na zlecenie tego organu, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;~~

~~2) wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych, podlegających zgłoszeniu do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wykonywanych na zlecenie tego organu, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru;~~

~~3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;~~

~~4) wykonywanie czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;~~

~~5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, w szczególności wytyczenie obiektów budowlanych w terenie, wykonywanie pomiarów kontrolnych oraz wykonywanie pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.~~

~~3. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.~~

4. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczать za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych.

Art. 43 [Zakresy uprawnień zawodowych] Uprawnienia zawodowe nadaje się w następujących zakresach:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

~~3) geodezyjne pomiary podstawowe;~~

~~4) geodezyjna obsługa inwestycji;~~

~~5) geodezyjne urządzenie terenów rolnych i leśnych;~~

~~6) redakcja map;~~

~~7) fotogrametria i teledetekcja.~~

8) (uchylony)

Art. 44 [Wymagania kwalifikacyjne]

1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii ~~w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5,~~ mogą uzyskać osoby, które:

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

~~3) posiadają wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne;~~

4) posiadają rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego;

5) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

2. (uchylony)

2a. (uchylony)

~~3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 4 i 5.~~

~~4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1.~~

Art. 44a [Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii]

~~1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, mogą uzyskać osoby, które:~~

~~1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;~~

~~2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;~~

~~3) posiadają odpowiednie:~~

~~a) dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:~~

~~– na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych – dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe;~~

~~– na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map – dla zakresu redakcja map;~~

~~– na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji – dla zakresu fotogrametria i teledetekcja;~~

~~b) rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.~~

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać również osoby, które:

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;

3) posiadają średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne;

4) posiadają 6 lat praktyki zawodowej;

5) wykazują się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej, nadane w trybie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 3 lit. b.

4. Główny Geodeta Kraju może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1 lub 2.

Art. 44b [Praktyka zawodowa]

1. Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11.

2. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych, zwana dalej "osobą zainteresowaną", może rozpocząć praktykę zawodową:

1) jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3, ~~art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a lub w art. 44a ust. 2 pkt 3~~, albo

2) po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 ~~albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a~~, na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub umowy o praktykę absolwencką u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11, lub na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a takimi podmiotami.

3. Praktykę zawodową odbywaną przez osobę zainteresowaną, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wlicza się do okresów, o których mowa ~~odpowiednio~~ w art. 44 ust. 1 pkt 4 ~~oraz w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. b~~, w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy.

4. Osoba zainteresowana prowadzi dziennik praktyki zawodowej. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane w ramach praktyki zawodowej są potwierdzane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod kierunkiem której prace te były wykonywane.

~~5. Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju.~~

~~6. Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 50 zł.~~

~~7. Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej.~~

~~8. Rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej zawiera:~~

~~1) datę wydania dziennika praktyki zawodowej;~~

~~2) imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, której wydano dziennik praktyki zawodowej;~~

~~3) określenie zakresu uprawnień zawodowych, o których nadanie ubiega się osoba zainteresowana;~~

~~4) oznaczenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie osoby zainteresowanej wymagane do rozpoczęcia praktyki zawodowej;~~

~~5) potwierdzenie odbioru dziennika praktyki zawodowej przez osobę zainteresowaną.~~

Art. 45 [Kompetencje]

1. Główny Geodeta Kraju nadaje uprawnienia zawodowe na wniosek osoby zainteresowanej.

2. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43. Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych osoba zainteresowana dołącza:

- 1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 ~~lub art. 44a~~;
- 2) potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
- 3) oświadczenie o treści:

„ Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że zawarte we wniosku o nadanie uprawnień zawodowych i w załącznikach do tego wniosku informacje są zgodne z prawdą." "

3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Klauzula zawarta w tym oświadczeniu zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych pod względem ~~formalno-prawnym, a w razie konieczności~~ **formalnym, a w razie stwierdzenia braków** wzywa osobę zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 45a [Postępowanie kwalifikacyjne]

1. Stwierdzenie spełnienia przez osobę zainteresowaną wymagań określonych w art. 44 lub art. 44a następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego.
2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
 - 1) część wstępną, polegającą na weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3;
 - 2) część sprawdzającą, polegającą na przeprowadzeniu egzaminu ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 2 pkt 2 nie prowadzi się wobec osób, o których mowa w art. 44 ust. 3 ~~i art. 44a ust. 1 pkt 3 i ust. 3.~~

Art. 45b [Komisja kwalifikacyjna ds. uprawnień zawodowych]

1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zwana dalej "komisją kwalifikacyjną".
2. Komisję kwalifikacyjną powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju.
3. Komisję kwalifikacyjną powołuje się z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń społeczno-zawodowych działających w dziedzinie geodezji i kartografii.
4. Główny Geodeta Kraju wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
5. Główny Geodeta Kraju, na wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, może powoływać zespoły kwalifikacyjne spośród członków tej komisji.
6. Przewodniczącemu i członkom komisji kwalifikacyjnej przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Art. 45c [Wniosek o nadanie uprawnień]

1. Główny Geodeta Kraju przekazuje wniosek o nadanie uprawnień zawodowych komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu sprawdzenia, o którym mowa w art. 45 ust. 4.
2. Postępowanie kwalifikacyjne wszczyna się z dniem przekazania wniosku komisji kwalifikacyjnej.

Art. 45d [Opłata]

1. Przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego osoby zainteresowane ponoszą opłatę za przeprowadzenie tego postępowania.
2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego nie może być większa niż połowa wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672 oraz z 2024 r. poz. 834 i 858).
3. W przypadku gdy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje tylko część wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1, wysokość opłaty nie może być większa niż 20% opłaty, o której mowa w ust. 2.
4. Wniesiona opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego podlega zwrotowi:
 - 1) w całości, w przypadku gdy osoba zainteresowana nie później niż w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części wstępnej wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych;
 - 2) za część sprawdzającą, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 2, w przypadku gdy osoba zainteresowana:
 - a) nie została dopuszczona do egzaminu,
 - b) nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych i złożyła udokumentowany wniosek o zwrot opłaty w terminie 7 dni od wyznaczonej daty egzaminu.
5. Opłatę wniesioną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, na wniosek osoby zainteresowanej, zwraca się na podany przez tę osobę numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.

Art. 45e [Długość postępowania] Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną - nie dłużej niż 2 miesiące.

Art. 45f [Świadectwo]

1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego stwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 44 lub art. 44a Główny Geodeta Kraju wydaje osobie zainteresowanej świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych i wpisuje ją do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe. Odmowa nadania uprawnień zawodowych następuje w drodze decyzji.

1a.¹² Świadcstwo, o którym mowa w ust. 1, może być udostępnione w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019), po uwierzytelnieniu osoby zainteresowanej przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy.

1b.¹³ Świadcstwo, o którym mowa w ust. 1, udostępnione w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, zawiera następujące informacje:

- 1) wskazanie organu wydającego świadcstwo;
- 2) numer świadcstwa;
- 3) zdjęcie osoby, której nadano uprawnienia zawodowe;
- 4) nazwisko i imię (imiona) osoby, której nadano uprawnienia zawodowe;
- 5) zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania.

2. *(uchylony)*

Art. 45g [Wpis do centralnego rejestru]

1. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nabywa się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

2. Główny Geodeta Kraju prowadzi centralny rejestr, o którym mowa w ust. 1.

3. W rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia zawodowe:

- 1) numer kolejny wpisu;
- 2) nazwisko i imię (imiona);
- 3) imię ojca;
- 4) datę i miejsce urodzenia;
- 5) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
- 6) adres zamieszkania;
- 7) wykształcenie;
- 8) numer świadcstwa;
- 9) zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania;
- 10) informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym datę wydania i oznaczenie orzeczenia oraz rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej;

¹² Art. 45f ust. 1a dodany ustawą z dnia 9.07.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1019), która wchodzi w życie 12.08.2025 r.

¹³ Art. 45f ust. 1b dodany ustawą z dnia 9.07.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1019), która wchodzi w życie 12.08.2025 r.

11) informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń.

4. W rejestrze wpisuje się również dane dotyczące osób, którym uznano kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334).

5. Wyciągi z rejestru zawierające dane wymienione w ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Publikacji podlegają także zmiany w rejestrze.

6. Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nie podlegają dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9, dotyczące osób, wobec których prawomocnie orzeczono karę, o której mowa w art. 46a ust. 1 pkt 3, w okresie jej trwania.

7. Główny Geodeta Kraju może dokonywać z urzędu aktualizacji danych dotyczących osób wpisanych do rejestru, o którym mowa w ust. 1, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL.

Art. 45h [Delegacja ustawowa] Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

a) tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3,

b) warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, w tym jego wzór,

c) organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej,

d) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów,

e) wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,

~~f) warunki, które powinien spełniać program studiów osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych;~~

~~—mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień zawodowych, a także uznawaniem praktyki zawodowej;~~

2) wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, kierując się wysokością kosztów postępowania kwalifikacyjnego i wydatków związanych z funkcjonowaniem komisji kwalifikacyjnej oraz tryb pobierania tej opłaty, uwzględniając części postępowania kwalifikacyjnego;

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej, uwzględniając liczbę osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Art. 46 [Odpowiedzialność dyscyplinarna] Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania:

- 1) z naruszeniem przepisów prawa;
- 2) nie dochowując należytej staranności;
- 3) niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

4) nie przestrzegając zasad bezstronności i niezależności.

Art. 46a [Upomnienie, nagana, zawieszenie]

1. Karami dyscyplinarnymi są:

- 1) upomnienie;
- 2) nagana;
- 3) zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku;
- 4) odebranie uprawnień zawodowych.

~~2. Osoba, której odebrano uprawnienia zawodowe, może ubiegać się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.~~

~~3. Organ orzekający w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii wymierza karę w granicach określonych w ustawie, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego.~~

~~4. Wymierzając karę, organ orzekający uwzględnia motyw i sposób działania, okoliczności działania lub zaniechania, jak również właściwości, warunki osobiste osoby, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne oraz jej doświadczenie zawodowe.~~

~~5. Karę określoną w ust. 1 pkt 3 wymierza się w przypadku rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii.~~

~~6. Karę określoną w ust. 1 pkt 4 wymierza się w przypadku, gdy na skutek rażącego naruszenia przepisów nastąpiło zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia o dużej wartości.~~

7. W przypadku wymierzania kary za więcej niż jeden czyn tego samego obwinionego komisja wymierza karę jednostkową za każdy z tych czynów, a następnie orzeka jedną karę łączną, biorąc pod uwagę wymierzone kary jednostkowe.

8. Wymierzając karę łączną komisja orzeka karę najsurowszą ze wszystkich wymierzonych kar jednostkowych, z zastrzeżeniem ust. 9–11.

9. Jeżeli najsurowszą karą jednostkową jest kara określona w ust. 1 pkt 1, a komisja wymierzyła co najmniej trzy kary jednostkowe tego rodzaju, komisja może orzec karę łączną nagany.

10. Jeżeli najsurowszą karą jednostkową jest kara określona w ust. 1 pkt 2, a komisja wymierzyła co najmniej dwie kary jednostkowe tego rodzaju, komisja może orzec karę łączną zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku.

11. Jeżeli najsurowszą karą jednostkową jest kara określona w ust. 1 pkt 3, a komisja wymierzyła co najmniej dwie kary jednostkowe tego rodzaju, komisja może orzec karę łączną odebrania uprawnień zawodowych.

Art. 46b [Wszczęcie postępowania] Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności za ten sam czyn.

Art. 46c [Przedawnienie dyscyplinarne]

~~1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.~~

2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17).

3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przerywa bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 1.

4. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło ~~pięć~~ sześć lat.

5. Komisje dyscyplinarne orzekają na podstawie przepisów obowiązujących na dzień wykonania pracy geodezyjnej.

6. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli stało się bezprzedmiotowe lub jeśli komisja dyscyplinarna uzna, że szkodliwość czynu jest znikoma lub nastąpiło przedawnienie karalności.

Art. 46d [Rzecznik dyscyplinarny]

~~1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.~~

1a. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, Główny Geodeta Kraju przekazuje wojewodzie w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o wyrażenie zgody.

~~2. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być osoba zatrudniona w urzędzie wojewódzkim dająca należyłą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.~~

3. Rzecznikiem dyscyplinarnym właściwym do rozpoznania sprawy jest rzecznik dyscyplinarny, na którego obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.

Art. 46e [Zadania rzecznika]

1. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:

- 1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;
- 2) składanie wniosków o ~~ukaranie~~ wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- 3) udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.

1a. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego:

- 1) dąży do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, badając i uwzględniając wszelkie okoliczności w celu ustalenia, czy został popełniony czyn skutkujący odpowiedzialnością dyscyplinarną osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której dotyczy postępowanie wyjaśniające, albo czy zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania wyjaśniającego;
- 2) zbiera, przeprowadza, zabezpiecza i utrwała dowody konieczne do wyjaśnienia sprawy, w razie potrzeby przesłuchuje świadków lub zasięga opinii biegłych;
- 3) formułuje zarzuty, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której dotyczy postępowanie wyjaśniające;
- 4) uzyskuje wyjaśnienia osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której dotyczy postępowanie wyjaśniające, wobec stawianych zarzutów i zebranych dowodów;
- 5) ustala czy osobie wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której dotyczy postępowanie wyjaśniające, w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego, została wymierzona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 46a ust. 1.

1b. Rzecznik dyscyplinarny może upoważnić pracownika urzędu wojewódzkiego, za zgodą dyrektora generalnego tego urzędu, do wykonywania w jego imieniu czynności bieżących podczas jego nieobecności. Nie dotyczy to przesłuchań oraz czynności procesowych przed komisją dyscyplinarną.

2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.

~~3. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.~~

Art. 46f [Spory o właściwość] Spory o właściwość pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o rozstrzygnięcie sporu.

Art. 46fa. 1. Postępowania wyjaśniające umarza się, jeżeli:

- 1) postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło popełnienia czynu skutkującego odpowiedzialnością dyscyplinarną osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której dotyczyło postępowanie wyjaśniające;

2) szkodliwość czynu jest znikoma;

3) osoba, w stosunku do której prowadzone było postępowanie wyjaśniające, nie żyje;

4) nastąpiło przedawnienie, o którym mowa w art. 46c.

2. Jeżeli zachodzą przesłanki określone w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, od którego wnioskodawcy przysługuje zażalenie za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od daty otrzymania tego postanowienia.

Art. 46fb. 1. Instytucje państwowe i samorządowe, w szczególności organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, są obowiązane w zakresie swego działania do udzielania nieodpłatnie pomocy rzecznikowi dyscyplinarnemu w terminie przez niego wyznaczonym.

2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej inne niż określone w ust. 1, a także osoby fizyczne, są obowiązane do udzielenia pomocy na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego w zakresie i w terminie przez niego wyznaczonym, jeżeli bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.

Art. 46fc. 1. Rzecznik dyscyplinarny podlega wyłączeniu od udziału w sprawie z mocy prawa, jeżeli:

1) sprawa dotyczy tego rzecznika bezpośrednio;

2) jest małżonkiem strony lub pozostaje z nią we wspólnym pożyciu;

3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia.

2. Rzecznik dyscyplinarny podlega wyłączeniu od udziału w sprawie na wniosek, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wniosek jest rozpatrywany przez Głównego Geodetę Kraju.

3. Jeżeli rzecznik dyscyplinarny uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go od udziału w sprawie określona w ust. 1 lub istnieje okoliczność, o której mowa w ust. 2, wyłącza się od dalszego udziału w sprawie i zawiadamia Głównego Geodetę Kraju o konieczności wskazania innego rzecznika dyscyplinarnego, właściwego do udziału w sprawie.

4. Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia.

Art. 46g [Komisje dyscyplinarne]

~~1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne.~~

2. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.

3. Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.

~~4. Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.~~

~~5. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.~~

Art. 46h [Członkowie komisji]

1. Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego i jego zastępcę, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

1a. W skład wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej wojewoda powołuje co najmniej 6 osób, w tym co najmniej 3 osoby z wykształceniem prawniczym oraz co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 lub 2.

1b. Zastępca przewodniczącego wypełnia obowiązki przewodniczącego w przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego.

~~2. Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należyłą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.~~

3. Kandydatami na członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej mogą być:

1) pracownicy urzędu wojewódzkiego, zgłoszeni przez dyrektora generalnego tego urzędu;

2) pracownicy urzędów obsługujących organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, zgłoszeni przez te organy;

3) osoby wskazane przez:

a) stowarzyszenia i organizacje, które zgodnie z ich statutem zajmują się dziedziną geodezji i kartografii,

b) uczelnie kształcące na kierunku geodezja i kartografia.

4) osoby, które pisemnie zgłoszą swoją kandydaturę do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego i załączą dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit a i b, mogą zgłaszać maksymalnie po 3 kandydatów.

5. Wojewoda ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w terminie 3 miesięcy przed upływem kadencji wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, podając termin na zgłoszenie kandydatów.

Art. 46i [Członkowie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej]

1. Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego i jego zastępcę, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, Główny Geodeta Kraju.

1a. W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Główny Geodeta Kraju powołuje co najmniej 6 osób, w tym co najmniej 3 osoby z wykształceniem prawniczym oraz co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2.

1b. Zastępca przewodniczącego wypełnia obowiązki przewodniczącego w przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego.

~~2. Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba dająca należyłą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.~~

3. Kandydatami na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej mogą być:

1) pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zgłoszeni przez dyrektora generalnego tego urzędu;

2) pracownicy urzędów obsługujących organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, zgłoszeni przez te organy;

3) osoby wskazane przez:

a) stowarzyszenia i organizacje, które zgodnie z ich statutem zajmują się dziedziną geodezji i kartografii,

b) uczelnie kształcące na kierunku geodezja i kartografia.

4) osoby, które pisemnie zgłoszą swoją kandydaturę do Głównego Geodety Kraju i załączą dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i b, mogą zgłaszać maksymalnie po 3 kandydatów.

5. Główny Geodeta Kraju ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, w terminie 3 miesięcy przed upływem kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków tej komisji, podając termin na zgłoszenie kandydatów.

Art. 46ia. 1. Członek wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej podlega wyłączeniu od udziału w sprawie z mocy prawa, jeżeli:

1) sprawa dotyczy tego członka bezpośrednio;

2) jest małżonkiem strony lub pozostaje z nią we wspólnym pożyciu;

3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia.

2. Członek składu orzekającego podlega wyłączeniu od udziału w sprawie na wniosek, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie przez skład orzekający przed którym toczy się postępowanie, z wyłączeniem członka którego wniosek dotyczy.

3. Jeżeli członek komisji uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go od udziału w sprawie określona w ust. 1 lub istnieje okoliczność, o której mowa w ust. 2, wyłącza się, składając oświadczenie na piśmie do akt i zawiadamia o tym odpowiednio przewodniczącego wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

4. Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego, zgłoszony na podstawie ust. 2 na rozprawie po etapie zgłaszania wniosków formalnych, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po tym etapie.

5. Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego oparty na tych samych podstawach faktycznych co wniosek wcześniej rozpoznany pozostawia się bez rozpoznania; przepisu ust. 6 nie stosuje się.

6. Członek składu orzekającego, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie ust. 2, może złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie.

7. Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia.

Art. 46ib. Rzecznik dyscyplinarny oraz członek komisji podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z wykonywaniem tych funkcji, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym.

Art. 46j [Wojewódzkie Komisje Dyscyplinarne]

1. Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, zwane dalej "komisjami dyscyplinarnymi", orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.

W skład komisji dyscyplinarnych powinna wchodzić co najmniej jednak osoba z wykształceniem prawniczym i jedna osoba posiadająca uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii.

2. Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.

~~3. Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej – Główny Geodeta Kraju.~~

Art. 46k [Wyłączenie rzecznika]

1. W przypadku wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, Główny Geodeta Kraju wskazuje innego rzecznika dyscyplinarnego, właściwego do udziału w sprawie.

2. W przypadku wyłączenia członka wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej od udziału w sprawie odpowiednio przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej wyznacza innego członka komisji dyscyplinarnej do udziału w sprawie.

3. Zmiana w składzie orzekającym nie powoduje konieczności powtórzenia czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.

Art. 46ka. Do ustalania terminów i doręczenia pism w postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 46l [Strony postępowania dyscyplinarnego]

1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i rzecznik dyscyplinarny.

2. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny.

3. Za obwinionego uważa się osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, przeciwko której rzecznik dyscyplinarny złożył do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie.

Art. 46m [Wszczęcie postępowania, wnioski]

1. Wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

2. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Obrońcą może być adwokat, radca prawny, osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii lub osoba będąca członkiem organizacji społeczno-zawodowej działającej w dziedzinie geodezji i kartografii.

2a. O ustanowieniu obrońcy, o którym mowa w ust. 2, obwiniony zawiadamia niezwłocznie przewodniczącą wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej.

3. Wojewódzka komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a także po rozpatrzeniu innych dowodów mających znaczenie w sprawie.

Art. 46ma. 1. Komisje dyscyplinarne obowiązane są dążyć do wszechstronnego zbadania i wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.

2. Jeżeli na rozprawie okaże się, że zachodzą istotne braki w materiale dowodowym, których na rozprawie uzupełnić nie można, skład orzekający wydaje postanowienie o odroczeniu rozprawy i przekazuje akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia w wyznaczonym przez skład orzekający terminie:

1) postępowania wyjaśniającego, wskazując kierunek, w jakim ma nastąpić uzupełnienie tego postępowania, lub

2) wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, wskazując zakres uzupełnienia tego wniosku.

Art. 46mb. 1. Jeżeli na podstawie okoliczności, które zostały ujawnione dopiero w toku rozprawy, rzecznik dyscyplinarny wystąpi z zarzutem wobec obwinionego dotyczącym czynu nieobjętego wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, skład orzekający wydaje postanowienie o odroczeniu rozprawy i przekazuje akta sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia w wyznaczonym przez skład orzekający terminie:

1) postępowania wyjaśniającego, wskazując kierunek, w jakim ma nastąpić uzupełnienie tego postępowania, lub

2) wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, wskazując zakres uzupełnienia tego wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, skład orzekający nie odracza rozprawy, jeżeli rzecznik dyscyplinarny oraz obwiniony wyrażą zgodę na rozpoznanie sprawy w zakresie obejmującym zarzucany czyn nieobjęty wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Art. 46mc. 1. Przewodniczący składu orzekającego może przerwać rozprawę z ważnych powodów na czas nie dłuższy niż 21 dni. Jeżeli po przerwie skład orzekający uległ zmianie albo upłynęło więcej niż 21 dni, rozprawę prowadzi się od początku. Za zgodą rzecznika dyscyplinarnego oraz obwinionego można prowadzić rozprawę w dalszym ciągu.

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność obwinionego lub jego obrońcy na rozprawie nie wstrzymuje przeprowadzenia rozprawy i ogłoszenia orzeczenia.

Art. 46n [Odwołanie]

1. Od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej strony mają prawo wniesienia odwołania. W odwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia lub jego część.

2. Odwołanie wnosi się do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej za pośrednictwem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, która wydała zaskarżone orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia orzeczenia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem składa się do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

4. Orzeczenie wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej od którego nie przysługuje odwołanie jest prawomocne.

5. Prawomocne orzeczenie doręcza się stronom niezwłocznie.

Art. 46na 1. Przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy.

2. Na zarządzenie odmawiające przyjęcia środka odwoławczego przysługuje zażalenie do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej.

~~Art. 46o [Zastosowanie przepisów] W postępowaniu przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną stosuje się przepisy art. 46k ust. 1 i 3 oraz art. 46m ust. 2 i 3.~~

Art. 46oa. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb postępowania przed rzecznikami dyscyplinarnymi, wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi oraz Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną,

2) wysokość wynagrodzenia rzecznika dyscyplinarnego, członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej

– mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych.

Art. 46p [Odwołanie]

1. Od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej stronom służy odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.¹⁴) o apelacji.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Art. 46r [Wykreślenie z rejestru]

1. Karę dyscyplinarną, z wyjątkiem kary odebrania uprawnień zawodowych, uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe po upływie 2 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

2. Karę dyscyplinarną odebrania uprawnień zawodowych uważa się za niebyłą po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 46s [Odpisy orzeczeń]

1. Komisje dyscyplinarne oraz sądy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, przesyłają Głównemu Geodecie Kraju odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu.

2. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu stanowi podstawę wpisu odpowiedniej wzmianki w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe albo wykreślenia ukaranego z tego rejestru.

Art. 46t [Wykreślenie z rejestru]

1. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe następuje w przypadku:

- 1) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 2) sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety lub kartografa;

2a) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko:

a) działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

b) wymiarowi sprawiedliwości,

¹⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1429, 1606, 1615, 1667, 1860 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 858, 859 i 863.

- c) wiarygodności dokumentów,
- d) mieniu,
- e) obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
- f) obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub za przestępstwo skarbowe;

3) odebrania uprawnień zawodowych;

4) śmierci.

2. Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia ~~albo udokumentowanej informacji~~ albo informacji z rejestru PESEL lub innej udokumentowanej informacji w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

3. Właściwe sądy przekazują Głównemu Geodecie Kraju prawomocne wyroki, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się tych wyroków, stwierdzające popełnienie przestępstw wskazanych w ust. 1 pkt 2a przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46u [Koszty postępowania]

1. Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem.

~~2. W razie ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony. W pozostałych przypadkach koszty postępowania przed wojewódzką komisją dyscyplinarną pokrywa właściwy wojewoda, a koszty postępowania przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną – Główny Geodeta Kraju.~~

2a. Do wydatków związanych z postępowaniem dyscyplinarnym należą:

- 1) koszty doręczenia wezwań i innych pism;
- 2) koszty przejazdów członków komisji, rzecznika i innych osób z powodu czynności postępowania;
- 3) należności świadków i biegłych;
- 4) inne koszty, które komisja dyscyplinarna zaliczyła do kosztów postępowania bezpośrednio związanych z rozpoznaniem sprawy.

2b. Koszty obrońcy ponosi obwiniony.

2c. W razie ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony.

2d. Do ustalania kosztów postępowania dyscyplinarnego, w zakresie nieuregulowanym ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach sądowych w sprawach karnych.

3. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 46ua. Wysokość wynagrodzenia:

1) rzecznika dyscyplinarnego za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego lub udział w postępowaniu dyscyplinarnym,

2) członków komisji dyscyplinarnych za przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego

– nie może być większa niż połowa wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).

Art. 46w [Zastosowanie przepisów KPK] Do postępowań przed **rzecznikami dyscyplinarnymi oraz komisjami dyscyplinarnymi** w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 37), z tym że nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, przedstawicielu społecznym, postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej.

Art. 47 [Wymóg uprawnień zawodowych] Jeżeli przy wykonywaniu funkcji mierniczych górniczych lub biegłych sądowych jest niezbędne prowadzenie prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, osoby wykonujące te prace powinny posiadać uprawnienia zawodowe zgodnie z przepisami ustawy.

ROZDZIAŁ 8A. EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

Art. 47a [Zadania gminy]

1. Do zadań gminy należy:

- 1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
- 2) umieszczanie i utrzymywanie w należyтым stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.

2. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym.

3. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się na podstawie:

- 1) (*uchylony*)
- 2) wykazu urzędowych nazw miejscowości, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych;
- 3) danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
- 4) danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
- 5) uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów;
- 6) planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
- 7) ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera:

- 1) nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejscowości;
- 2) nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów;
- 3) identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
- 4) dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i placów w języku mniejszości, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 823);
- 5) dane adresowe określające:
 - a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
 - b) kody pocztowe,
 - c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

4a. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, oprócz danych wymienionych w ust. 4, może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

- 1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
- 2) określenie przedmiotu wniosku;
- 3) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).

8. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 7, numery porządkowe ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda.

9. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.

Art. 47b [Tabliczka z numerem porządkowym]

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. *(uchylony)*

3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego, a także nazwy ulicy lub placu.

4. *(uchylony)*

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz, a także wzór wniosku, o którym mowa w art. 47a ust. 6, mając na uwadze zachowanie w jak najszerszym zakresie dotychczasowych danych adresowych, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, potrzebę harmonizacji zbiorów danych tej ewidencji ze zbiorami innych rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, a także usprawnienie obsługi obywateli.

ROZDZIAŁ 9. PRZEPISY KARNE I KARY PIENIĘŻNE

Art. 48 [Wykroczenia objęte ustawą]

1. Kto:

~~1) wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wbrew przepisom art. 12a nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,~~

~~2) wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą,~~

3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych,

4) *(uchylony)*

~~5) wbrew przepisom art. 22 ust. 2, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian,~~

6) (*uchylony*)

7) wbrew przepisom art. 42 bez wymaganych uprawnień zawodowych wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

- podlega karze grzywny.

1a. Kto wbrew przepisom art. 47b ust. 1, będąc obowiązany do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

2. W wypadkach określonych w ust. 1 i 1a orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 48a [Brak wymaganej licencji]

1. Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

1a. Kto wykorzystuje materiały zasobu niezgodnie z art. 12 ust. 8, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem, do których udostępnione zostały te materiały.

1b. Kto wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wbrew przepisom art. 12 ust. 1a zgłasza prace geodezyjne później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej, która zostałaby wniesiona w przypadku zgłoszenia tej pracy.

1c. Kto wbrew przepisom art. 12a ust. 1 nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem lub, jeśli praca nie została zgłoszona, dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej, która zostałaby wniesiona w przypadku zgłoszenia tej pracy.

1d. Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian, podlega karze pieniężnej w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedniego w stosunku do roku wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

~~2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 1a, nakładają w drodze decyzji administracyjnej:~~

~~1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;~~

~~2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów wojewódzkiego lub powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.~~

3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.

4. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi.

ROZDZIAŁ 10. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 49 [Wpis do ewidencji działalności gospodarczej]

1. *(pominięty)*

2. W stosunku do osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159).

Art. 49a. Ilekroć ustawa zastrzega termin, do sposobów jego obliczenia przepisy art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Art. 50 [Uznanie uprawnień]

1. Dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, uzyskane w trybie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, są jednoznaczne z uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art. 42.

2. Osoby nieposiadające uprawnień zawodowych, zatrudnione w istniejących jednostkach gospodarki społecznej na stanowiskach, do których zajmowania jest wymagane posiadanie tych uprawnień, są obowiązane do ich uzyskania w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 51 *(uchylony)*

Art. 52 [Stosowanie przepisów dotychczasowych] Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

Art. 53 [Zarząd nieruchomości] Nieruchomości państwowe, wydzielone w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych, przechodzą w zarząd właściwych starostów.

Art. 53a [Kataster] Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez użyte w niniejszej ustawie pojęcie „kataster” rozumie się tę ewidencję.

Art. 53b [Mapa zasadnicza w postaci analogowej]

1. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

2.¹⁵ W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Art. 54 [Stwierdzenie braku kolizji ustaw] Ustawa nie narusza przepisów:

- 1) *art. 1 i 4 dekretu z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz.U. poz. 341 oraz z 2001 r. poz. 725)¹⁶;*
- 2) *dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz.U. z 1978 r. poz. 12, z późn. zm.¹⁷)¹⁸;*
- 3) *art. 5 i art. 18 ust. 2 pkt 4 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz.U. poz. 51, z 1959 r. poz. 168, z 1969 r. poz. 95, z 1977 r. poz. 162 oraz z 1990 r. poz. 198)¹⁹;*
- 4) *ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904);*
- 5) *ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz.U. poz. 229, z późn. zm.²⁰)²¹;*
- 6) *ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 230, z późn. zm.²²)²³;*
- 7) *ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1917).*

¹⁵ Art. 53b ust. 2 zmieniony ustawą z dnia 27.11.2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1824), która wchodzi w życie 12.12.2024 r.

¹⁶ Dekret utracił moc z dniem 27 grudnia 2012 r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski (Dz.U. poz. 1398).

¹⁷ Zmiany tekstu jednolitego wymienionego dekretu zostały ogłoszone w Dz.U. z 1984 r. poz. 186, z 1987 r. poz. 180, z 1988 r. poz. 324, z 1989 r. poz. 192, z 1990 r. poz. 89 oraz z 1991 r. poz. 128.

¹⁸ Dekret utracił moc z dniem 2 września 1994 r. na podstawie art. 158 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. poz. 96).

¹⁹ Dekret utracił moc z dniem 19 listopada 1990 r. na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. poz. 461).

²⁰ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1981 r. poz. 57, z 1983 r. poz. 200 i 201, z 1984 r. poz. 185 i 186, z 1987 r. poz. 124, z 1988 r. poz. 324 oraz z 1990 r. poz. 198.

²¹ Ustawa utraciła moc z dniem 1 stycznia 1995 r. na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. poz. 414).

²² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1980 r. poz. 6, z 1983 r. poz. 201, z 1989 r. poz. 139 i 192, z 1990 r. poz. 198 i 222, z 1991 r. poz. 131 i 335, z 1993 r. poz. 183, z 1994 r. poz. 96, z 1995 r. poz. 243, z 1996 r. poz. 496, z 1997 r. poz. 299, 554 i 885, z 1998 r. poz. 668, z 2000 r. poz. 136, 991, 1157 i 1268 oraz z 2001 r. poz. 43, 747, 1085 i 1368.

²³ Ustawa utraciła moc z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie art. 219 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1229).

Art. 55 *(pominięty)*

Art. 56 *(pominięty)*

Art. 57 *(pominięty)*

Art. 58 [Derogacja] Tracą moc:

- 1) dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości (Dz.U. poz. 298 i 382);
- 2) dekret z dnia 25 kwietnia 1948 r. o prawie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych (Dz.U. poz. 160);
- 3) dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 32);
- 4) dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz.U. poz. 115, z 1983 r. poz. 200, z 1987 r. poz. 180 oraz z 1988 r. poz. 170).

Art. 59 [Utrzymane przepisy] Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostają w mocy dotychczasowe przepisy, jeżeli nie są z nią sprzeczne.

Art. 60 [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.

Załącznik WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY, W TYM OPŁATY ZRYCZAŁTOWANEJ

¹²⁴ Stawki podstawowe, zwane dalej "Sp", oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 5 i 6, określają tabele nr 2, 3, 6–11, 13, 14 i 16.

1a Zasady ustalania opłaty za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, określa tabela nr 16a. Zakres wykonywanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera.

~~**1b** W przypadku uzupełnienia zgłoszenia prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, wysokość należnej opłaty ustala się z uwzględnieniem treści zgłoszenia prac po jego uzupełnieniu. W przypadku gdy wysokość opłaty ustalona zgodnie ze zdaniem pierwszym jest wyższa od wniesionej opłaty, wykonawca prac geodezyjnych dopłaca różnicę.~~

1c Opłaty, o których mowa w ust. 1a i 1b, obejmują koszty udostępniania materiałów zasobu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przygotowania materiałów zasobu w formie wydruku, jeżeli materiały te nie są możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1d Na prośbę wykonawcy prac geodezyjnych złożoną wraz ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem materiały zasobu możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektro-

²⁴ Załącznik ust. 1 zmieniony ustawą z dnia 26.09.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1542), która wchodzi w życie 13.02.2026 r.

nicznej mogą zostać udostępnione w formie wydruku, po wniesieniu opłaty za przygotowanie tych materiałów. Opłata za wydruk jest ustalana zgodnie z tabelą nr 16 lp. 1.

1e W przypadku wysyłania pod wskazany adres materiałów zasobu udostępnianych w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem stosuje się opłaty określone w ust. 14.

2 (*uchylony*)

3 Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące:

1) (*uchylony*)

2) *CL* - ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu;

3) *LR* - ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu;

4) *SU* - ze względu na sposób udostępniania materiałów zasobu;

5) *PD* - w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa,

6) *AJ* - w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału;

~~7) *T* - w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług sieciowych.~~

4 Współczynnik *CL* przybiera wartości:

1)²⁵ 1,0 – gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet;

2) 2,0 - gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla dowolnych potrzeb;

3) 0,1 - w przypadku każdego kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5.

5 (*uchylony*)

6 W przypadku jednorazowego udostępniania materiałów zasobu współczynnik *SU* stosuje się w wysokości:

1) 1,0 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu na zewnętrznym nośniku danych elektronicznych lub w postaci plików danych przekazywanych drogą elektroniczną albo w postaci drukowanej;

2) 0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych.

²⁵ Załącznik ust. 4 pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 26.09.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1542), która wchodzi w życie 13.02.2026 r.

~~7 Współczynnika *SU* nie stosuje się przy obliczaniu wysokości opłaty za okresowy dostęp do materiałów zasobu.~~

⁸²⁶ Współczynniki *LR*, *PD* oraz *AJ* przyjmują wartości określone w tabelach nr 2, 3, 6–11, 13, 14 i 16.

9 (uchylony)

¹⁰²⁷ Stawki podstawowe określone w tabelach nr 2, 3, 6–11, 13, 14, 16 i 17 oraz opłaty zryczałtowane określone w tabeli nr 16a uwzględniają koszty nośników danych elektronicznych w przypadku, gdy łączna wielkość udostępnianych materiałów zasobu nie przekracza 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

11 W przypadku gdy łączna wielkość udostępnianych materiałów zasobu wynosi od 4 GB do 20 GB, pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł za użycie nośników danych elektronicznych.

12 Opłaty, o której mowa w ust. 11, nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca.

13 Materiały zasobu, których łączna wielkość przekracza 20 GB, mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych elektronicznych.

~~14 Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.~~

15 W Dokumencie Obliczenia Opłaty sumę należnych opłat wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że:

- 1) mniej niż 5 groszy pomija się;
- 2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

16 W przypadku gdy współczynnik korygujący *LR* określony w tabelach nr 2, 3 (lp. 1, 6), 10 (lp. 2, 5-18, 22), 13 (lp. 4), 14 lub 16 (lp. 1 i 2) ma wyłącznie wartość 1,0 (niezależnie od liczby jednostek rozliczeniowych), wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu (*Wop*) oblicza się według wzoru:

$$\mathbf{Wop = Sp \times Ljr \times CL \times SU \times PD \times AJ,}$$

gdzie *Ljr* jest liczbą jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu.

17 W przypadku gdy współczynnik *LR* określony w tabelach nr 7, 8, 10 (lp. 1), 13 (lp. 3) lub 16 (lp. 6) przybiera wartość

- 1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie większej od określonej liczby *L1*;

²⁶ Załącznik ust. 8 zmieniony ustawą z dnia 26.09.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1542), która wchodzi w życie 13.02.2026 r.

²⁷ Załącznik ust. 10 zmieniony ustawą z dnia 26.09.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1542), która wchodzi w życie 13.02.2026 r.

- LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych większej od L1,

a Ljr:

- 1) jest nie większa od L1, Wop oblicza się według wzoru określonego w ust. 16;
- 2) jest większa niż L1, Wop oblicza się według wzoru:

$$\text{Wop} = \text{Sp} \times [\text{L1} + (\text{Ljr} - \text{L1}) \times \text{LR1}] \times \text{CL} \times \text{SU} \times \text{PD} \times \text{AJ}.$$

18²⁸ W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 6, 9, 10 (lp. 3, 4, 19, 20) lub 13 (lp. 1, 2) przybiera wartość:

- 1,0 – dla liczby jednostek rozliczeniowych nie większej od określonej liczby L1;
- LR1 – dla liczby jednostek rozliczeniowych większej od L1 i nie większej od L2;
- LR2 – dla dowolnej liczby jednostek rozliczeniowych większej od L2,

a Ljr:

- 1) jest nie większa od L1, Wop oblicza się według wzoru określonego w ust. 16;
- 2) Ljr jest większa niż L1 i nie większa niż L2, Wop oblicza się według wzoru określonego w ust. 17 pkt 2;
- 3) jest większa niż L2, Wop oblicza się według wzoru:

$$\text{Wop} = \text{Sp} \times [\text{L1} + (\text{L2} - \text{L1}) \times \text{LR1} + (\text{Ljr} - \text{L2}) \times \text{LR2}] \times \text{CL} \times \text{SU} \times \text{PD} \times \text{AJ}.$$

19 W przypadku gdy Ljr jest mniejsza niż 1, do obliczenia wysokości opłaty przyjmuje się 1.

19a Do obliczenia opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów i wrysów z ~~operatu ewidencyjnego~~ **ewidencji gruntów i budynków**, o których mowa w tabeli nr 11, oraz za czynności urzędowe, o których mowa w tabeli nr 16 lp. 5 i 6, stosuje się odpowiednio wzory zawarte w ust. 16 i 17 z pominięciem współczynnika CL.

20 (uchylony)

21 (uchylony)

22 (uchylony)

23 (uchylony)

29

²⁸ Załącznik ust. 18 zdanie wstępne zmienione ustawą z dnia 26.09.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1542), która wchodzi w życie 13.02.2026 r.

²⁹ Załącznik zmieniony obwieszczeniem z dnia 12.10.2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1136), które wchodzi w życie 1.01.2024 r. - zawiera aktualne stawki opłat na 2024 rok; zmieniony obwieszczeniem z dnia 18.10.2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 902), które wchodzi w życie 1.01.2025 r. - zawiera aktualne stawki opłat na 2025 rok; zmieniony obwieszczeniem z dnia 16.10.2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1123), które wchodzi w życie 1.01.2026 r. - zawiera aktualne

Tabela nr 1 (*uchylona*)

Tabela nr 2

Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4				
Lp.	Nazwa materiału zasobu	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.	Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowej	arkusz mapy oznaczony jednym godłem	15,64 zł	LR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.
2.	Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000, w postaci rastrowej			
3.	Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej		39,17 zł	
4.	Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000, w postaci wektorowej			
5.	Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej		46,96 zł	1. LR i PD przyjmują wartość 1,0. 2. AJ przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla ploterowego wydruku kolorowego; 2) 0,7 - dla ploterowego wydruku czarno-białego; 3) 0,4 - dla druku poligraficznego.
6.	Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci drukowanej			

Tabela nr 3

Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11				
Lp.	Nazwa materiału zasobu	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.	Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze	zdjęcie	18,78 zł	1. LR - przyjmuje wartość 1,0 bez względu na liczbę udostępnionych zdjęć i liczbę kopii wykonanych z jednego zdjęcia. 2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

stawki opłat na 2026 rok.; załącznik zmieniony ustawą z dnia 26.09.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1542), która wchodzi w życie 13.02.2026 r.

2.	(uchylona)
3.	(uchylona)
4.	(uchylona)
5.	(uchylona)
6.	(uchylona)

Tabela nr 4 (uchylona)

Tabela nr 5 (uchylona)

Tabela nr 6

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)				
Lp.	Nazwa materiału zasobu	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.	Zbiór danych K-GESUT	ha	7,44 zł	1. LR przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100; 2) 0,9 - dla Ljr w przedziale 101-400; 3) 0,8 - dla Ljr większej od 400. 2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.
2.	Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów)		1,49 zł	

Tabela nr 7

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)				
Lp.	Nazwa materiału zasobu	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.	Pełny zbiór danych GESUT	ha	14,84 zł	1. LR przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100; 2) 0,8 - dla Ljr większej od 100. 2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0.
2.	Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów)		2,96 zł	

Tabela nr 8

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)				
Lp.	Nazwa materiału zasobu	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.	Pełny zbiór danych BDOT500	ha	7,44 zł	1. LR przyjmuje wartość: 1) 1,0 - do Ljr nie większej niż 100;
2.	Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria)		1,49 zł	

				2) 0,8 - do Ljr w przedziale powyżej 100. 2. <i>AJ</i> i <i>PD</i> przyjmują wartość 1,0.
--	--	--	--	---

Tabela nr 9

Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB)				
Lp.	Nazwa materiału zasobu	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące <i>LR</i> , <i>PD</i> , <i>AJ</i>
1.	Zbiór danych bazy danych EGiB	ha	46,96 zł	1. <i>LR</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10; 2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100; 3) 0,6 - dla Ljr większej od 100. 2. <i>PD</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - w przypadku udostępniania pełnego zbioru danych bazy danych EGiB (dane przedmiotowe i podmiotowe); 2) 0,7 - w przypadku udostępniania tylko danych przedmiotowych (opisowych i geometrycznych) ze zbioru bazy danych EGiB; 3) 0,5 - w przypadku udostępniania tylko opisowych albo tylko geometrycznych danych przedmiotowych ze zbioru bazy danych EGiB. 3. <i>AJ</i> przyjmuje wartość 1,0.
2.	Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznych	punkt graniczny	1,57 zł	1. <i>LR</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10; 2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100; 3) 0,6 - dla Ljr większej od 100. 2. <i>PD</i> i <i>AJ</i> przyjmują wartość 1,0.
3.	Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali	działka ewidencyjna albo budynek	15,64 zł	1. <i>LR</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10; 2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100; 3) 0,6 - dla Ljr większej od 100. 2. <i>PD</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - w przypadku udostępniania pełnego zbioru danych dotyczących działek ewidencyjnych, budynków lub lokali; 2) 0,6 - w przypadku udostępniania tylko opisowych lub tylko geometrycznych danych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków. 3. <i>AJ</i> przyjmuje wartość 1,0.
		lokal	4,70 zł	

4.	Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowych	kontur użytku gruntowego	15,64 zł	1. <i>LR</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla <i>Ljr</i> nie większej niż 10; 2) 0,8 - dla <i>Ljr</i> w przedziale 11-100; 3) 0,6 - dla <i>Ljr</i> większej od 100. 2. <i>PD</i> i <i>AJ</i> przyjmują wartość 1,0.
5.	Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnych	kontur klasyfikacyjny		
6.	Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków	podmiot - osoba lub jednostka organizacyjna		
7.	Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niewymienionych w lp. 2-6)	obiekt bazy danych EGiB		

Tabela nr 10

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB				
Lp.	Nazwa materiału zasobu	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące <i>LR, PD, AJ</i>
1.	Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej	arkusz formatu A0	109,58 zł	1. <i>LR</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla <i>Ljr</i> nie większej niż 10; 2) 0,8 - dla <i>Ljr</i> większej od 10. 2. <i>PD</i> przyjmuje wartość: 1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0; 2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1; 3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2; 4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3; 5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4. 3. <i>AJ</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla wydruku kolorowego; 2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.
2.	Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w lp. 1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej	arkusz formatu A0	62,62 zł	1. <i>LR</i> przyjmuje wartość 1,0. 2. <i>PD</i> przyjmuje wartość: 1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0; 2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1; 3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2;

				4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3; 5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4. 3. <i>AJ</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla wydruku kolorowego; 2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.
3.	Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej	ha	15,64 zł	1. <i>LR</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 – dla <i>Ljr</i> nie większej niż 10; 2) 0,9 – dla <i>Ljr</i> większej niż 10, ale nie większej niż 100; 3) 0,8 – dla <i>Ljr</i> większej od 100. 2. <i>AJ</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 – dla mapy w skali 1:500; 2) 0,8 – dla mapy w skali 1:1000; 3) 0,5 – dla mapy w skali 1:2000; 4) 0,3 – dla mapy w skali 1:5000. 3. <i>PD</i> przyjmuje wartość 1,0.
4.	Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej		9,39 zł	
5.	Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej	obwód ewidencyjny	1565,37 zł	1. <i>LR</i> przyjmuje wartość 1,0. 2. <i>PD</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni większej niż 600 ha; 2) 0,7 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300 - 600 ha; 3) 0,5 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niż 300 ha, ale większej niż 100 ha; 4) 0,3 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni nie większej niż 100 ha. 3. <i>AJ</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - w przypadku udostępniania kopii rejestru o pełnej treści; 2) 0,7 - w przypadku udostępniania kopii rejestru bez danych osobowych.
6.	Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej		1095,73 zł	
7.	Kopia kartoteki budynków w granicach		1565,37 zł	1. <i>PD</i> przyjmuje wartość:

	miasta w postaci drukowanej			1) 1,0 - dla obrębów ewi- dencyjnych o powierzchni większej niż 600 ha; 2) 0,7 - dla obrębów ewi- dencyjnych o powierzchni w przedziale 300 - 600 ha; 3) 0,5 - dla obrębów ewi- dencyjnych o powierzchni mniejszej niż 300 ha, ale większej niż 100 ha; 4) 0,3 - dla obrębów ewi- dencyjnych o powierzchni nie większej niż 100 ha. 2. <i>LR</i> i <i>AJ</i> przyjmują wartość 1,0.
8.	Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej		939,21 zł	
9.	Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej		1 095,73 zł	
10.	Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej		626,14 zł	
11.	Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej		313,07 zł	
12.	Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej		31,32 zł	
13.	Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej		234,82 zł	
14.	Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej		23,48 zł	
15.	Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej		1095,73 zł	
16.	Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej		156,53 zł	
17.	Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej		782,67 zł	
18.	Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej		109,58 zł	
19.	Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych	działka ewidencyjna w granicach jednego obrębu	0,38 zł	1. <i>LR</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla <i>Ljr</i> nie większej niż 100; 2) 0,4 - dla <i>Ljr</i> w przedziale 101-1000; 3) 0,1 - dla <i>Ljr</i> powyżej 1000. 2. <i>PD</i> i <i>AJ</i> przyjmują wartość 1,0.
20.	Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	osoba lub inny podmiot	0,66 zł	
21. (uchylona)				
22.	Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej	gmina	31,32 zł	<i>LR</i> , <i>PD</i> i <i>AJ</i> przyjmują wartość 1,0.
		powiat	46,96 zł	
		województwo	78,27 zł	

		kraj	156,53 zł	
--	--	------	-----------	--

Tabela nr 11

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego				
Lp.	Nazwa dokumentu	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.	Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego	Jednostka rejestrowa gruntów	40,0 zł	LR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.
2.	Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego		50,0 zł	
3.	Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego		24,0 zł	
4.	Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego		30,0 zł	
5.	Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego		140,0 zł	
6.	Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego		150,0 zł	
7.	Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego		105,0 zł	
8.	Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego		110,0 zł	
9.	Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego	Jednostka rejestrowa budynków albo	25,0 zł	
10.	Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego	jednostka rejestrowa lokali	30,0 zł	
11.	Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego	Pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali	15,0 zł	
12.	Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego		20,0 zł	
13.	Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu)	Działka ewidencyjna	15,0 zł	1. LR przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1; 2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 2-10; 3) 0,4 - dla Ljr powyżej 10. 2. PD i AJ przyj-
14.	Wypis z wykazu działek	Działka ewidencyjna	5,0 zł	
15.	Wypis z wykazu podmiotów	Podmiot (osoba lub instytucja)	5,0 zł	

				mują wartość 1,0.
--	--	--	--	-------------------

Tabela nr 12 (uchylona)

Tabela nr 13

Mapa zasadnicza				
Lp.	Nazwa materiału zasobu	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.	Mapa zasadnicza w postaci rastrowej	ha	20,80 zł	1. LR przyjmuje wartość: 1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10; 2) 0,8 – dla Ljr w przedziale 11–100; 3) 0,6 – dla Ljr większej od 100. 2. AJ przyjmuje wartość: 1) 1,0 – dla mapy zasadniczej w skalach 1:500; 2) 0,8 – dla mapy zasadniczej w skalach 1:1000; 3) 0,5 – dla mapy zasadniczej w skalach 1:2000; 4) 0,3 – dla mapy zasadniczej w skalach 1:5000. 3. PD przyjmuje wartość 1,0.
2.	Mapa zasadnicza w postaci wektorowej		29,71 zł	
3.	Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej	arkusz formatu A0	234,82 zł	1. LR przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10; 2) 0,8 - dla Ljr większej od 10. 2. PD przyjmuje wartość: 1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0; 2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1; 3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2; 4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3; 5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4. 3. AJ przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla wydruku kolorowego; 2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.
4.	Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, o którym mowa w lp. 3	arkusz formatu A0	125,22 zł	1. LR przyjmuje wartość 1,0. 2. PD przyjmuje wartość: 1) 1,00 - dla arkusza mapy

				w formacie A0; 2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1; 3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2; 4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3; 5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4. 3. <i>AJ</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla wydruku koloro- wego; 2) 0,7 - dla wydruku czarno- białego.
--	--	--	--	---

Tabela nr 14

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne				
Lp.	Nazwa materiału zasobu	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące <i>LR</i>, <i>PD</i>, <i>AJ</i>
1.	Kartograficzne opracowania tematyczne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-11 i 13 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w postaci rastrowej	arkusz mapy	15,64 zł	<i>LR</i> , <i>PD</i> i <i>AJ</i> przyjmują wartość 1,0.
2.	Kartograficzne opracowania tematyczne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-11 i 13 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w postaci wektorowej		23,48 zł	
3.	Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-11 i 13 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w postaci drukowanej		31,32 zł	1. <i>LR</i> i <i>PD</i> przyjmują wartość 1,0. 2. <i>AJ</i> przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla ploterowego wydruku kolorowego; 2) 0,7 - dla ploterowego wydruku czarno-białego; 3) 0,4 - dla druku poligraficznego.

Tabela nr 15 (uchylona)

Tabela nr 16

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 2, 3, 6–11, 13 i 14, udostępnianie do wglądu dokumentów i koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Lp.	Nazwa zasobu/czynność materiału	Jednostka rozliczeniowa	Stawka podstawowa (Sp)	Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.	Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 2, 3, 6–11, 13 i 14 w postaci nieelektronicznej	karta formatu A4	4,70 zł	1. PD przyjmuje wartość: 1) 1,0 – dla formatu A4 lub mniejszego; 2) 1,5 – dla formatu A3; 3) 2,0 – dla formatu A2; 4) 5,0 – dla formatu A1; 5) 7,0 – dla formatu A0 i większego. 2. LR i AJ przyjmują wartość 1,0.
2.	Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 2, 3, 6–11, 13 i 14 w postaci elektronicznej	dokument	10,96 zł	LR, AJ i PD przyjmują wartość 1,0.
3.	(uchylona)			
4.	(uchylona)			
5.	Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów	zbiór dokumentów, dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej, udostępniony na okres do 4 godzin	30,0 zł	LR, AJ i PD przyjmują wartość 1,0.
6.	Koordinacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Projektowana sieć uzbrojenia terenu jednego rodzaju	150,0 zł 125,0 zł	1. LR przyjmuje wartość: 1) 1,0 dla Ljr nie większej niż 1 (przedmiotem koordynacji jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu); 2) 0,7 dla Ljr większej niż 1 (przedmiotem koordynacji jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu). 2. PD przyjmuje wartość: 1) 1,0 w przypadku gdy przedmiotem wniosku o koordynację są sieci uzbrojenia terenu niebędące przyłączami; 2) 0,7 w przypadku gdy przedmiotem wniosku o koordynację są przyłącza. 3. AJ przyjmuje wartość 1,0. 1. LR przyjmuje wartość: 1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1 (przedmiotem koordynacji jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu); 2) 0,7 - dla Ljr większej niż 1 (przedmiotem koordynacji jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu). 2. PD i AJ

				przyjmują wartość 1,0.
--	--	--	--	------------------------

Tabela nr 16a

Udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3		
Lp.	Obszar objęty zgłoszeniem pracy	Opłata zryczałtowana
1.	Do 1 ha	148,53 zł
2.	Powyżej 1 ha do 10 ha	148,53 zł oraz dodatkowo kwota 14,84 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha
3.	Powyżej 10 ha	282,20 zł oraz dodatkowo kwota 7,44 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha

Tabela nr 17 (*uchylona*)

Tabela nr 18 (*uchylona*)